Estratégia Concursos

Aula 17

SEFAZ-AL (Auditor Fiscal da Administração Tributária Estadual - AFTE) Contabilidade Pública - 2026 (Pós-Edital)

Autor:
Gilmar Possati

27 de Agosto de 2026

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Índice

1) MCASP: Procedimentos Contábeis Específicos - Teoria 3

2) MCASP: Procedimentos Contábeis Específicos - Questões Comentadas 49

3) MCASP: Procedimentos Contábeis Específicos - Lista de Questões 60

4) MCASP: Procedimentos Contábeis Específicos - Resumo 65

APRESENTAÇÃO

Pessoal, os procedimentos contábeis específicos são pouco exigidos em provas (ainda bem!). De qualquer forma, trata-se de uma visão a partir do histórico. Nunca sabemos como o examinador se comportará na nossa prova. Sendo assim, como manda a cartilha de quem se prepara em alto nível, vamos nos precaver e estudar aqueles pontos que consideramos mais importantes e passíveis de exigência.

FUNDEB

O que é o FUNDEB?

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) foi criado pela Emenda Constitucional n. 53/2006 e regulamentado pela Lei n. 11.494/2007 e pelo Decreto n. 6.253/2007.

Nos termos do MCASP, é um **fundo especial, de natureza contábil, de âmbito estadual** (um fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos).

O FUNDEB teve sua implantação iniciada em 1º de janeiro de 2007 e concluída em 2009. Destina-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração.

RECURSOS do FUNDEB

Segundo o MCASP, o FUNDEB é formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da CF/88.

Além desses recursos, ainda compõe o FUNDEB, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.

O MCASP destaca como característica do FUNDEB a **distribuição de recursos de forma automática** (sem necessidade de autorização orçamentária ou convênios para esse fim) **e periódica**, mediante crédito na conta específica de cada governo estadual, distrital e municipal. A distribuição é realizada com base no número de alunos da educação básica pública, de acordo com dados do último censo escolar.

Composição do FUNDEB

O FUNDEB é composto por **20% das seguintes receitas de impostos e transferências constitucionais e legais**:

a. Fundo de Participação dos Estados – **FPE**.

b. Fundo de Participação dos Municípios – **FPM**.

c. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – **ICMS**.

d. Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações– **IPI Exportação**.

e. **Desoneração das Exportações** (Lei Complementar nº 87/1996).

f. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – **ITCD**.

g. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – **IPVA**.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

h. Cota parte de **50%** do Imposto Territorial Rural – **ITR** devida aos municípios.

O MCASP esclarece que na dinâmica do FUNDEB há dois cenários em que os entes podem se encontrar quanto a transferência de recursos.

Cenário 1: relacionamento direto com o fundo, com o envio e recepção de recursos

Nesse cenário, e um lado, os entes procedem à contribuição para formação do fundo (no caso dos estados e municípios, 20% dos impostos e transferências) e, de outro, registram a receita proveniente do fundo (valor recebido de acordo com o nº de alunos matriculados). Além disso, o percentual das transferências constitucionais será retido e enviado ao FUNDEB diretamente pelo ente que executa o papel transferidor, ou seja, a União e os Estados. Dessa forma, é imprescindível que as informações sobre os valores transferidos contemplem os valores brutos, para a correta contabilização pelos entes recebedores.

Cenário 2: recepção de recursos direto da União como complementação.

Nesse cenário, a União complementará os recursos de cada Fundeb em montante equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) do total de recursos destinados ao Fundeb pelos estados, DF e municípios[1]. A contribuição da União neste novo Fundeb sofrerá um aumento gradativo, até atingir esse novo percentual de 23% (vinte e três por cento) dos recursos que formarão o Fundo em 2026. Portanto, passará de 10% (dez por cento), do modelo anterior do Fundeb, cuja vigência se encerrou em 31 de dezembro de 2020, para 12% (doze por cento) em 2021; em seguida, para 15% (quinze por cento) em 2022; 17% (dezessete por cento) em 2023; 19% (dezenove por cento) em 2024; 21% (vinte e um por cento) em 2025; até alcançar 23% (vinte e três por cento) em 2026.

A tabela abaixo, adaptada do MCASP, descreve a composição do FUNDEB:

Composição do FUNDEB		
Estados e DF	20% da arrecadação dos seguintes impostos e transferências recebidas:	▪ ITCD ▪ IPVA ▪ ICMS ▪ FPE ▪ Cota-parte do IPI Exportação
Municípios	20% das seguintes transferências recebidas:	▪ FPM ▪ Cota-parte do IPI Exportação ▪ Cota-parte do ICMS ▪ Cota-parte do IPVA ▪ Cota-parte do ITR
União	23% do total dos recursos de impostos e transferências destinados ao fundo	

[1] CF, 212-A, V e Lei nº 14.113, de 2020, art. 5º.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Aplicação dos Recursos do FUNDEB

Segundo o MCASP, a regulamentação do Fundeb dispõe que os recursos deverão ser aplicados na forma do art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) , de forma que pelo menos **70% seja direcionado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício** na educação básica de responsabilidade do respectivo ente governamental, e o **restante (de até 30%) seja aplicado em outras ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica**, sendo vedada sua utilização nas despesas citadas em seu art. 71.

Para controle dos percentuais legais o MCASP sugere a utilização do mecanismo de fonte/destinação de recursos, com o detalhamento suficiente.

O MCASP destaca que **os recursos do fundo devem ser totalmente utilizados durante o exercício em que forem creditados**. Admite-se, porém, que eventual saldo não comprometido, de até 10% do valor total repassado no exercício, seja utilizado no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Contabilização do FUNDEB

Contabilização dos Impostos e Transferências que Compõem a Base de Cálculo do Fundeb

Segundo o MCASP, **as receitas que compõem a base de cálculo do Fundeb** (impostos e transferências constitucionais e legais) **deverão ser registradas contabilmente pelos seus valores brutos** (não líquidos dos valores destinados ao Fundeb).

Contabilização das Transferências ao FUNDEB

O MCASP informa que os fundos têm como agente financeiro o Banco do Brasil. Isso implica que os recursos transferidos ao fundo não ficarão contabilizados na contabilidade do estado, na forma de caixa ou equivalente de caixa ou qualquer outro direito, e sim em uma conta bancária específica de cada estado junto à instituição financeira.

Os valores destinados à formação do Fundeb pelos Estados, Distrito Federal e Municípios **deverão ser registrados patrimonialmente como variação patrimonial diminutiva (VPD) e orçamentariamente como dedução da receita orçamentária realizada**.

As variações patrimoniais referentes às transferências concedidas ao Fundeb e transacionadas diretamente com o fundo devem ser classificadas como "Inter OFSS – Estado", independentemente de quem seja o ente transferidor. Os seguintes lançamentos são utilizados na contabilização das transferências ao Fundeb:

Transferência dos estados, DF ou municípios ao Fundeb

Natureza de informação: patrimonial

D 3.5.2.2.4.xx.xx Transferências ao Fundeb – Inter OFSS – Estado
C 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Natureza de informação: orçamentária

D 6.2.1.3.x.x.xx (-) Deduções da Receita Orçamentária
C 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)
C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR Utilizada

A transferência da complementação da União, deverá ser realizada por meio de despesa orçamentátia. O MCASP ressalta que, neste caso, a transferência é realizada diretamente ao ente público (DF ou estados), sem trânsito pelo fundo.

Contabilização dos Recursos Recebidos do Fundeb

Nos termos do MCASP, as variações patrimoniais referentes às transferências recebidas relacionadas ao Fundeb e transacionadas diretamente com o fundo devem ser classificadas como "Inter OFSS – Estado", ainda que o ente recebedor seja um estado. Para fins de consolidação das contas nacionais, é necessário excluir as contas "4.5.2.2.4.XX.XX - Transferência do Fundeb – Inter OFSS - Estado" para serem eliminadas duplicidades, conforme estabelecido na Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público deste manual.

Por outro lado, as VPA referentes às transferências recebidas da União a título de complementação do Fundeb devem ser classificadas como "4.5.2.2.3.xx.xx – Transferências do Fundeb – Inter OFSS – União", visto que se tratam de transferências diretas, sem trânsito pela conta do Fundeb.

Os seguintes lançamentos são utilizados na contabilização do recebimento das transferências do Fundeb pelos estados, DF e municípios

Recebimento das transferências do Fundeb pelos estados, DF e municípios

Natureza de informação: patrimonial

D 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa (F)
C 4.5.2.2.4.xx.xx Transferências do Fundeb – Inter OFSS – Estado

Recebimento das transferências da União a título de complementação de recursos do Fundeb pelos estados, DF e municípios

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação (F)
C 4.5.2.2.3.xx.xx Transferências do Fundeb – Inter OFSS – União

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar
C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Natureza da informação: controle

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos
C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)

Contabilização de Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

O MCASP destaca a importância de se manter o devido controle sobre a remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras decorrentes de recursos recebidos do Fundeb, pois tais recursos devem ser utilizados para a mesma finalidade, observando-se o controle devido por meio do mecanismo de fonte/destinação de recursos.

Os lançamentos abaixo consideram a remuneração de depósitos bancários. No caso de aplicações financeiras, deve-se escolher a natureza de receita apropriada.

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)
C 4.4.5.x.x.xx.xx Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar
C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

Natureza de Receita 1321.00.1.0 – Remuneração de Depósitos Bancários.

Reconhecimento da remuneração de depósitos bancários

Natureza da informação: controle

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos
C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Introdução

Nesse capítulo, o MCASP estabelece normas sobre os registros contábeis e orçamentários relativos à execução dos contratos de concessão de serviços públicos, sejam eles concessões comuns ou parcerias público-privadas (PPP), sob a ótica do órgão ou entidade pública. Para tanto, toma como base a NBC TSP 05 – Acordos de Concessões de Serviços Públicos: Concedente.

Concessão de serviços públicos é a delegação contratual da execução do serviço público, precedida ou não de obra pública, permanecendo a titularidade com o poder público. As concessões de serviços públicos dividem-se em duas categorias: concessões comuns e as concessões especiais.

As concessões comuns são reguladas pela Lei n. 8.987/95 e comportam duas modalidades: concessões de serviços públicos simples e concessões de serviços públicos precedidas da execução de obra pública. Nesses casos o Poder Público não oferece qualquer contrapartida pecuniária ao concessionário, que é remunerado totalmente pela tarifa cobrada dos usuários dos serviços.

Já as concessões especiais são reguladas pela Lei n. 11.079/2004, são as chamadas **Parcerias Público-Privadas (PPP)** e se subdividem em: concessões patrocinadas e administrativas. Diferentemente das concessões comuns, a contraprestação pecuniária por parte do Poder Público é premissa do modelo, podendo ou não haver cobrança de tarifa dos usuários.

O quadro abaixo, adaptado do MCASP, resume o que estudamos até o momento:

	PPP		Concessão Comum
	Concessão Patrocinada	Concessão Administrativa	
Objeto	Concessão de serviços públicos com ou sem obras públicas.	Prestação de Serviços	Concessão de serviços públicos com ou sem obras públicas.
Usuário	Coletividade	Administração Pública	Coletividade
Contraprestação pecuniária	Há	Há	Não há
Repartição de riscos	Há	Há	Não há

Definições

O MCASP nos fornece as seguintes definições, as quais descrevemos abaixo, pois podem ser exploradas literalmente em prova.

Contrato de Concessão

É um acordo vinculante entre o concedente e o concessionário em que este utiliza o ativo da concessão, por um prazo determinado, para prover serviços públicos, tendo como contrapartida uma compensação (contraprestação, tarifa ou ambos) por seus serviços durante o período da concessão. Pela legislação vigente no Brasil, a concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, é sempre formalizada mediante contrato, precedida de licitação.

Concedente/Parceiro Público/Contratante

Concedente pode ser órgão da Administração Pública direta, fundo especial, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, ou entidade controlada direta ou indiretamente pelo ente. É a entidade que confere ao concessionário o direito de exploração dos serviços providos pelo ativo da concessão.

Na modalidade PPP, pode ser denominado também de parceiro público o titular do serviço público cuja execução é delegada ao parceiro privado, precedida ou não da execução de obra pública, por meio de contrato de concessão.

Concessionário /Parceiro Privado/Contratado/Operador

Concessionário é a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, vencedor de processo licitatório, que recebe a delegação do serviço público por meio de contrato de concessão. Portanto, é a entidade que usa o ativo da concessão, sujeito ao controle do concedente, para fornecer serviços públicos.

Na modalidade PPP, pode ser denominado também de parceiro privado. A implantação e gestão do objeto da PPP é realizada por sociedade de propósito específico (SPE)9 constituída para este fim.

Ativo da Concessão

Ativo da concessão é um ativo necessário à prestação do serviço público, objeto da concessão. Pode ser um ativo já existente no concessionário, um ativo construído, desenvolvido ou adquirido pelo concessionário, ou benfeitorias em um ativo já existente no concedente.

Obra Pública

A construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público.

Contraprestação

Contraprestação é o valor da remuneração a ser pago pelo concedente ao concessionário, sempre precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de PPP.

A contraprestação da Administração Pública poderá ser feita por meio de:

- *Ordem bancária;*

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

- *Cessão de créditos não tributários;*
- *Outorga de direitos em face da Administração Pública;*
- *Outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; ou*
- *Outros meios admitidos em lei.*

Aporte de Recursos

Aporte de recursos é um repasse (nos contratos de PPP) em favor do concessionário, na fase de investimentos do projeto e/ou após a disponibilização dos serviços, para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis. Quando realizado durante a fase dos investimentos a cargo do parceiro privado, deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas.

Receitas Adicionais/Extraordinárias

São receitas não diretamente vinculadas ao objeto da concessão, que poderão ser exploradas pelo concessionário, compartilhando os resultados líquidos de tal exploração com o concedente, conforme estabelecido em contrato.

Tarifa/Preço Público

É a remuneração obtida pelo concessionário a título de compensação pelos serviços prestados. Constitui pagamento de natureza não tributária e configura obrigação contratual facultativa, já que é a receita obtida direta dos usuários dos serviços. Na doutrina do direito administrativo brasileiro, é comum referir-se às tarifas como a espécie do gênero preço público, que representa a contraprestação pecuniária de um serviço público.

Concessões Comuns

Nas concessões comuns, os serviços são prestados diretamente aos usuários (membros da coletividade), que remuneram o concessionário por meio da tarifa cobrada. É só você se lembrar do servço de táxi (trata-se de uma concessão comum remunerada pelos usuários após cada “corrida” de acordo com uma tabela de preços fixada em legislação específica do município).

Nos casos em que há execução de obra pública, o concedente livra-se do dispêndio que obras públicas acarretam, deixando todo o investimento a cargo do concessionário. Assim, o concedente permite que o concessionário explore a prestação dos serviços a fim de recuperar o capital investido nessas obras.

A Lei n. 8.987/1995 distingue a concessão comum em concessão de serviço público e concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, definindo cada uma destas espécies no art. 2º, incisos II e III, respectivamente:

a. **Concessão de serviço público**: é a delegação de sua prestação, feita pelo concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco, e por prazo determinado.

Exemplo: concessão de transporte urbano de passageiros.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

b. **Concessão de serviço público precedida de execução de obra pública**: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento do concessionário seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado.

Exemplo: concessão para geração de energia elétrica a partir de certo potencial hidroelétrico, em que somente será possível gerar energia depois de edificar uma infraestrutura, como uma usina hidrelétrica.

Parcerias Público-Privadas

Segundo o MCASP, **Parceria público-privada (PPP)** é uma modalidade especial de contrato administrativo de concessão de serviço público, com eventual execução de obras ou fornecimento de bens.

A PPP se diferencia da concessão comum por envolver **contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado e repartição de riscos entre as partes**. A PPP é adequada à implantação e gestão de serviços de grande vulto, que seriam economicamente inviáveis sem a participação do Governo. O dispêndio, total ou parcial, com a execução da obra ou prestação do serviço incumbe ao parceiro privado, sendo ressarcido no curso do contrato mediante tarifa dos usuários e/ou contraprestação do parceiro público. A remuneração do parceiro público ao parceiro privado poderá também ocorrer mediante aporte de recursos, os quais poderão ocorrer, inclusive, na fase de investimentos, ou seja, antes que haja a efetiva prestação dos serviços.

Modalidades de PPP

Os contratos de PPP podem ser firmados em duas modalidades:

a. **Concessão Patrocinada**: seu objeto é a concessão de serviços públicos ou obras públicas de que trata a Lei n. 8.987/95, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

b. **Concessão Administrativa**: seu objeto é a prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. A forma de remuneração do concessionário é feita apenas pela contraprestação paga pelo concedente, não há cobrança de tarifa, já que o usuário direto dos serviços é a Administração Pública.

Nesse sentido, o MCASP destaca que podem ser objeto de uma PPP:

→ **a prestação de serviços públicos típicos à coletividade**, tais como manutenção de rodovias, saneamento básico, saúde e educação; ou

→ **a prestação de serviços à própria Administração Pública**, tais como a gestão de prédios públicos ou presídios.

O MCASP nos fornece os seguintes exemplos:

a. **PPP na Modalidade Concessão Patrocinada para Exploração de Rodovia**: de acordo com o contrato, o parceiro privado deverá duplicar a rodovia, construir pontes e viadutos, prestar serviços de manutenção, promover a sinalização e disponibilizar socorro médico e mecânico. O parceiro privado é remunerado pela cobrança de tarifa dos usuários da rodovia – pedágio. Considerando-se que o pedágio poderia custar demasiadamente caro ao usuário, o parceiro público subsidia o projeto mediante contraprestação pública ao parceiro privado.

b. **PPP na Modalidade Concessão Administrativa para Construção e Manutenção de Presídio**: de acordo com o contrato, o parceiro privado deverá construir um presídio e prestar serviços de vigilância, limpeza, manutenção das instalações do prédio e alimentação dos presos. A titularidade do poder de polícia, no entanto, não pode ser delegada. Neste caso, não é possível a cobrança de tarifas e o parceiro privado será remunerado exclusivamente por contraprestação do parceiro público.

c. **PPP na Modalidade Concessão Administrativa para Construção e Manutenção de Hospital**: de acordo com o contrato, o parceiro privado deverá construir o hospital, instalar os equipamentos necessários, prestar serviços de manutenção das instalações do prédio e dos equipamentos, bem como fornecer materiais hospitalares e medicações. O atendimento será gratuito para os cidadãos. Os médicos, enfermeiros e demais profissionais da área de saúde serão servidores públicos contratados pelo Governo. Neste caso, não é possível a cobrança de tarifas e o parceiro privado será remunerado exclusivamente por contraprestação pública.

Contabilização das Concessões

O MCASP 8ª edição não contempla a contabilização das concessões comuns, mas apenas a contabilização das PPP.

Nos termos do MCASP, **a contabilização das PPP deve possibilitar a distinção entre os passivos relativos ao ativo da concessão e os passivos relativos à prestação de serviços, tanto sob a ótica patrimonial quanto orçamentária.** O MCASP ressalta que **a forma de contabilização não impacta os aspectos fiscais, que são regulamentados por normativos próprios**.

Reconhecimento e Mensuração de Ativos da Concessão

Segundo o MCASP, o concedente deve reconhecer um ativo da concessão quando, além dos requisitos para reconhecimento do ativo – probabilidade que benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços dele provenientes fluirão para a entidade e possibilidade de que seu custo ou valor seja determinado em bases confiáveis – estejam presentes todos os seguintes requisitos:

a. O concedente controla ou regula o serviço objeto da concessão.

b. O concedente detém o controle ou qualquer participação residual no ativo ao final do contrato ou o ativo é utilizado durante toda a sua vida útil.

O MCASP destaca que o controle ou a regulação dos serviços da concessão são caracterizados quando o concedente determina os serviços que o concessionário deve prestar através do uso do ativo da concessão, quais são os usuários e os preços dos serviços.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

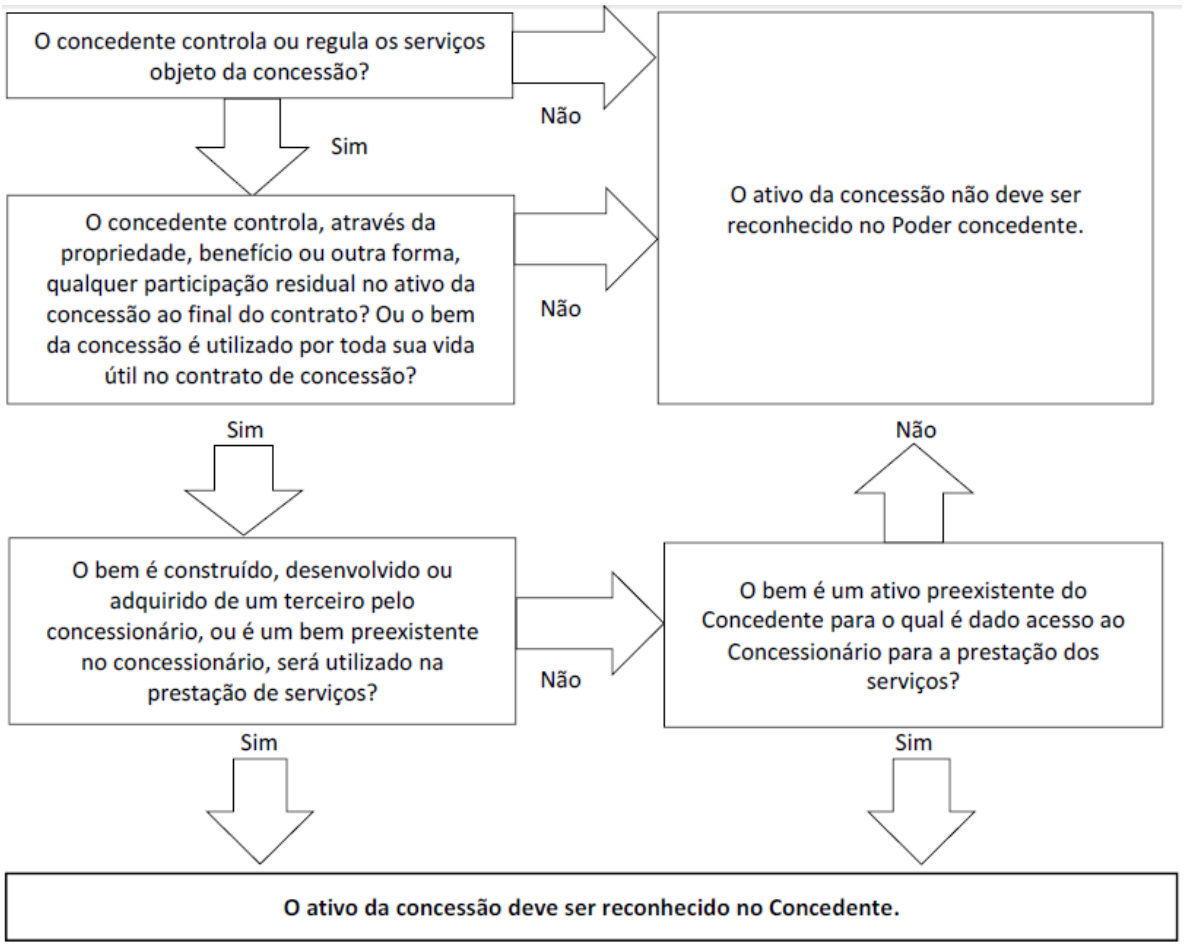
Quando um ativo preexistente no concedente atender aos requisitos citados (“a” e “b”), o concedente deverá reclassificar o ativo como um “ativo de concessão de serviços públicos”.

Para avaliar a possibilidade de que o custo ou valor do ativo da concessão seja determinado em bases confiáveis, o concessionário deve fornecer ao concedente relatórios sobre o progresso da construção ou desenvolvimento do ativo. Dessa forma, o concedente reconhecerá um ativo e um passivo associado.

O MCASP informa que **a mensuração inicial dos ativos da concessão deve ser feita a valor justo**. Esta regra se aplica tanto aos ativos já existentes que tiveram aumento no potencial de serviços, quanto aos ativos construídos ou desenvolvidos em função do contrato de concessão. A mensuração a valor justo não constitui reavaliação.

O valor justo dos ativos da concessão inclui apenas valores referentes aos investimentos, excluindo-se os montantes de outros componentes, como operação e manutenção.

O MCASP nos fornece o seguinte fluxograma para reconhecimento de ativos da concessão:



Reconhecimento e Mensuração de Passivos da Concessão

Segundo o MCASP, o concedente deve reconhecer um passivo da concessão sempre que reconhecer um ativo da concessão. Nesse caso, devem ser observados os requisitos gerais para reconhecimento do passivo. O concedente não deve reconhecer um passivo quando um ativo seu preexistente for reclassificado como um ativo da concessão, exceto no caso de haver contraprestações adicionais pagas ao concessionário.

O passivo deve ser reconhecido e mensurado inicialmente pelo mesmo valor que o ativo da concessão (**valor justo**), ajustado por qualquer contraprestação do concedente ao concessionário, ou do concessionário ao concedente.

Em troca do ativo da concessão, o concedente pode compensar o concessionário por meio de qualquer combinação entre:

a. Realização de pagamentos ao concessionário (modelo de "financiamento de passivos")

b. Compensação por outros meios (modelo de "concessão de direitos ao concessionário), como:

i. Concedendo ao concessionário o direito de auferir receitas de usuários dos ativos da concessão; ou

ii. Concedendo ao concessionário acesso a qualquer outro ativo gerador de receita (por exemplo, uma ala privada dentro de um hospital, onde o restante do hospital é utilizado pelo concedente para prestar serviços públicos a pacientes ou um privado adjacente a uma instalação onde se presta serviço público);

Para fins do MCASP, o modelo de financiamento de passivos deve ser entendido como o modelo de uma concessão administrativa. O modelo de concessão de direitos à concessionária é bastante semelhante às concessões comuns. Já o modelo bifurcado, é alinhado às concessões patrocinadas, onde uma parte da remuneração do concessionário é paga por contraprestações (como no modelo de financiamento de passivos) e outra parte advém das tarifas cobradas dos usuários dos serviços (como no modelo de concessão de direitos ao concessionário). Assim, o modelo bifurcado apresenta características do modelo de financiamento de passivos e do modelo de concessão de direitos ao concessionário.

Em PPP (concessões administrativas e patrocinadas), as contraprestações abrangem a remuneração do parceiro privado pela prestação dos serviços e a aquisição do ativo da concessão, quando aplicável. O passivo referente à remuneração pelos serviços é registrado quando da ocorrência do fato gerador. Por sua vez, o passivo referente à aquisição do ativo é registrado quando de sua incorporação.

O MCASP destaca que o concedente deve separar e contabilizar os pagamentos ao concessionário, conforme a sua essência, sendo uma parte como uma redução do passivo reconhecido (relacionado à incorporação do ativo), um encargo financeiro ou uma contraprestação pelos serviços prestados pela concessionária. Os encargos financeiros e a contraprestação pelos serviços prestados devem ser contabilizados como variação patrimonial diminutiva.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Receitas Adicionais

O concessionário poderá, desde que estabelecido em contrato, explorar receitas adicionais. Dependendo do modelo contratual, essas receitas podem ser compartilhadas entre o concedente, o concessionário e os usuários do serviço. Se o compartilhamento ocorrer apenas entre o concessionário e os usuários, os valores devem ser revertidos em redução da tarifa. Contudo, se o compartilhamento ocorrer entre o concedente e o concessionário, uma parte das contraprestações poderá ser reduzida ou ainda o concedente poderá receber uma compensação pecuniária.

Exemplo (MCASP): numa concessão comum de serviços relativos à disponibilização de energia elétrica, é possível que o concessionário compartilhe sua infraestrutura com uma empresa de telefonia, para que esta possa passar seus cabos de telefone. Assim, o concessionário pode auferir receitas adicionais pelo compartilhamento dos ativos construídos, sem prejuízo da prestação de serviços objeto do contrato de concessão.

Caso o contrato de concessão estabeleça o compartilhamento dessas receitas através da redução de uma parte da contraprestação devida pelo poder concedente, o valor compartilhado será reconhecido como uma variação patrimonial aumentativa em contrapartida a uma redução do passivo.

Caso o contrato de concessão não estabeleça a compensação entre os valores devidos e os valores a receber pelo poder concedente, o valor compartilhado será reconhecido como uma variação patrimonial aumentativa em contrapartida a um ativo, que representa o valor a receber pelo compartilhamento da receita adicional.

Aspectos Orçamentários

Segundo o MCASP, as classificações orçamentárias relacionadas às PPP guardam relação com a finalidade da despesa. Deste modo, distinguem-se orçamentariamente:

a. Os aportes de recursos destinados a obras e aquisição de bens reversíveis → devem ser classificados orçamentariamente como **despesas de capital** com aporte de recursos pelo concedente em favor do concessionário decorrente de contrato de PPP.

b. As parcelas das contraprestações referentes às despesas com remuneração do parceiro privado pela prestação dos serviços (concessões patrocinadas) → devem ser classificadas orçamentariamente como **despesas correntes com subvenções econômicas**, pois na essência representam ajuda financeira.

c. As parcelas das contraprestações referentes às despesas com prestação de serviços direta ou indiretamente à Administração Pública (concessões administrativas) → devem ser classificadas orçamentariamente como **despesas correntes decorrentes de contrato de PPP, exceto subvenções econômicas, aporte e fundo garantidor**

d. As parcelas das contraprestações referentes às despesas decorrentes da incorporação de bens de capital → devem ser classificadas orçamentariamente como **despesas de capital decorrentes de contrato de PPP, exceto subvenções econômicas, aporte e fundo garantidor**.

Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP

Segundo o MCASP, o concedente deverá reconhecer uma provisão para riscos quando for provável a saída de recursos e quando for possível a estimativa confiável do valor. A provisão deverá ser reconhecida em conta patrimonial de **Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP**. Caso o risco se concretize, o concedente deverá reconhecer a respectiva obrigação a pagar, e a provisão deverá ser **baixada**. Já no caso de não ser mais provável a saída de recursos relativos ao risco, a provisão deverá ser **revertida**.

Prestação de Garantia

A Lei n. 11.079/2004 dispõe sobre a prestação de garantia pelo parceiro público:

Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante:

I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal;

II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei;

III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público;

IV – garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público;

V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade;

VI – outros mecanismos admitidos em lei.

Segundo o MCASP, os registros contábeis referentes à contabilização de garantias e contragarantias, serão realizados em **contas de controle de atos potenciais**.

Os seguintes lançamentos devem ser realizados:

Prestação da garantia

Natureza do registro: controle

D 7.1.2.1.x.xx.xx Garantias e Contragarantias Concedidas
C 8.1.2.1.x.xx.xx Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas – PPP a Executar

Execução da garantia

Natureza do registro: controle

D 8.1.2.1.x.xx.xx Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas – PPP a Executar
C 8.1.2.1.x.xx.xx Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas – PPP Executadas

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Evidenciação

Todos os aspectos de um contrato de concessão de serviços devem ser considerados para a apropriada evidenciação em notas explicativas. Em cada exercício financeiro, o concedente deverá evidenciar as seguintes informações em relação aos contratos de concessão de serviços públicos:

a. Descrição do contrato;

b. Cláusulas significativas do contrato, que possam afetar seu montante, prazo, e a segurança acerca dos fluxos de caixa futuros (por exemplo, o prazo da concessão, datas de revisão/renegociação de valores, e as bases nas quais as revisões de valores ou renegociações são determinadas);

c. A natureza e extensão (por exemplo, quantidade, prazos ou valores) de:

i. Direitos de uso de ativos específicos;

ii. Direitos esperados de que a concessionária forneça serviços específicos em relação ao contrato de concessão;

iii. Ativos da concessão reconhecidos como ativos durante o exercício financeiro, incluindo ativos existentes no concedente e reclassificados como ativos da concessão;

iv. Direitos de receber ativos específicos no final do contrato da concessão;

v. Opção de renovação e término do contrato de concessão;

vi. Outros direitos e obrigações (por exemplo, reparação geral dos ativos da concessão);

vii. Obrigações de fornecer ao concessionário acesso aos ativos da concessão ou qualquer outro ativo gerador de receitas; e

d. Mudanças no contrato que ocorrerem durante o exercício financeiro.

Registros Contábeis de Acordo Com o PCASP

O MCASP descreve a contabilização apenas dos contratos de concessão administrativa e patrocinada. A seguir transcrevemos os lançamentos dispostos no manual.

Assinatura do Contrato

Assinatura do contrato de PPP

Natureza do registro: controle

D 7.1.2.3.x.xx.xx Obrigações Contratuais – PPP
C 8.1.2.3.x.xx.xx Execução de Obrigações Contratuais – PPP a Executar

Parcela da Contraprestação referente ao Ativo da Concessão e/ou Aporte de Recursos

a. Registro da incorporação do ativo pelo parceiro público

Incorporação do ativo no patrimônio do parceiro público

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Natureza da informação: patrimonial

D 1.2.x.x.x.xx.xx Ativos Constituídos pela SPE
C 2.1.8.6.x.xx.xx Obrigações Decorrentes de Contratos de PPP-Curto Prazo (P)
C. 2.2.8.6.x.xx.xx Obrigações Decorrentes de Contratos de PPP- Longo Prazo (P)

b. Empenho

Reclassificação do passivo (troca de atributo) em decorrência do empenho

Natureza do registro: patrimonial

D 2.1.8.6.x.xx.xx Obrigações Decorrentes de Contratos de PPP-Curto Prazo (P)
C 2.1.8.6.x.xx.xx Obrigações Decorrentes de Contratos de PPP-Curto Prazo (F)

Natureza do registro: orçamentária

D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível
C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

Natureza do registro: orçamentária

D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar
C 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação

Natureza do registro: controle

D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)
C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

c. Liquidação

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação
C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho
C 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Natureza da informação: controle

D 8.1.2.3.x.xx.xx Execução de Obrigações Contratuais a Executar
C 8.1.2.3.x.xx.xx Execução de Obrigações Contratuais Executadas

d. Pagamento

Natureza da informação: patrimonial

D 2.1.x.x.x.xx.xx Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE (F)
C 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
C 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Liquidado Pago

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias
C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR Utilizada

Parcela da Contraprestação referente ao Pagamento dos Serviços

a. Registro da obrigação por competência

Natureza do registro: patrimonial

D 3.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)
C 2.1.3.x.x.xx.xx Contraprestações a Pagar de Contratos de PPP (P)

b. Empenho

Reclassificação do passivo (troca de atributo) em decorrência do empenho

Natureza da informação: patrimonial

D 2.1.3.x.x.xx.xx Contraprestações a Pagar de Contratos de PPP (P)
C 2.1.3.x.x.xx.xx Contraprestações a Pagar de Contratos de PPP (F)

Natureza do registro: orçamentária

D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível
C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

Natureza do registro: orçamentária

D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar
C 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação

Natureza do registro: controle

D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)
C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

c. Liquidação

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em Liquidação
C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho
C 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Natureza do registro: controle

D 8.1.2.3.x.xx.xx Execução de Obrigações Contratuais – PPP a Executar
C 8.1.2.3.x.xx.xx Execução de Obrigações Contratuais – PPP Executadas

d. Pagamento

Natureza da informação: patrimonial

D 2.1.x.x.x.xx.xx Contraprestações a Pagar de Contratos de PPP (F)
C 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
C 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Liquidado Pago

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias
C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR Utilizada

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Conceitos

O MCASP destaca que o conceito de operação de crédito foi estabelecido de forma exemplificativa pela LRF. Segundo esta Lei, operação de crédito corresponde ao *compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros* (art. 29, III).

Segundo a LRF, art. 38 c/c art. 32, a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – ARO deverá cumprir, dentre outras, as exigências da LRF aplicáveis à contratação das operações de crédito em geral.

Equipara-se à operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências para a geração de despesa, conforme previsto no art. 29, § 1º c/c arts. 15 e 16.

Ainda, segundo o art. 37, **equiparam-se** a operações de crédito e estão **vedados**:

a. A captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;

b. O recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

c. A assunção direta de compromisso, a confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;

d. A assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.

Por fim, O MCASP destaca que **não se equipara** a operações de crédito a assunção de obrigação entre pessoas jurídicas (administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes) integrantes do mesmo estado, Distrito Federal ou município e o parcelamento de débitos preexistentes junto a instituições não-financeiras, desde que não impliquem elevação do montante da dívida consolidada líquida (Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 2º, inciso I, e art. 3º, §2º). O MCASP nos fornece um quadro-síntese interessante, o qual adaptamos aqui para fins didáticos:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Quadro Síntese - Conceito de Operações de Crédito	
São Operações de Crédito	• Mútuo. • Abertura de crédito. • Emissão e aceite de título. • Aquisição financiada de bens. • Recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços. • Arrendamento mercantil. • Outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. • Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – ARO.
Equiparam-se a Operações de Crédito	• Assunção, reconhecimento ou confissão de dívidas.
Equiparam-se a Operações de Crédito e estão vedados	• A captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, exceto para o responsável tributário quando assim determinado; • O recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação; • A assunção direta de compromisso, a confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; • A assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.
Não são Operações de Crédito (desde que não implique em elevação da dívida consolidada líquida)	• Assunção de obrigação entre pessoas jurídicas (administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes) integrantes do mesmo estado, Distrito Federal ou município. • Parcelamento de débitos preexsistentes junto a instituições não financeiras.

Observe que o conceito de operações de crédito é bem amplo. O MCASP nos fornece os conceitos dos tipos de operações que se enquadram dentro do conceito de operações de crédito:

Aquisição Financiada de Bens → Aquisição financiada de bens é uma espécie de operação de crédito contratual em que não há ingresso efetivo de recursos financeiros nos cofres da entidade, como, por exemplo, a aquisição financiada diretamente com o fornecedor do bem.

Arrendamento Mercantil → O arrendamento mercantil corresponde à operação de crédito contratual internacionalmente conhecida como *leasing*. As partes desse contrato são denominadas "arrendador" e "arrendatário", conforme sejam, de um lado, um banco ou sociedade de arrendamento mercantil e, de outro, o cliente. O objeto do contrato é a aquisição, por parte do arrendador, de bem escolhido pelo arrendatário para sua utilização. O arrendador é, portanto, o proprietário do bem, sendo que a posse e o usufruto, durante a vigência do contrato, são do arrendatário. O contrato de arrendamento mercantil pode prever ou não a opção de compra, pelo arrendatário, do bem de propriedade do arrendador.

Mútuo financeiro → Mútuo financeiro é uma espécie de operação de crédito em que há obtenção de recurso junto a uma instituição financeira para pagamento posterior acrescido de juros e demais encargos contratualmente previstos.

Operação de crédito contratual → são as obrigações financeiras internas ou externas assumidas em virtude de contrato, tratado, convênio ou outro instrumento jurídico que constitua e regule o negócio consensualmente firmado, estabelecendo as obrigações das partes contratantes.

Operação de crédito mobiliária → Operações de crédito mobiliárias são as obrigações financeiras internas ou externas assumidas em decorrência da captação de recursos por meio da **emissão de títulos públicos**.

Operações Vedadas

O MCASP destaca que não se pode confundir a legalidade da operação com a legalidade do registro contábil a ela pertinente, ou seja, **a contabilização não valida, de forma alguma, uma operação ilegal**. Pelo contrário, tem a função de demonstrar, de forma transparente, o impacto que a realização desta operação vedada causa ao patrimônio público, cabendo aos órgãos de controle avaliar o mérito da operação.

Nesse sentido, tendo ocorrido qualquer situação que enseje obrigação de pagar para a Administração Pública, **o passivo correspondente deverá ser registrado, mesmo sem previsão orçamentária**, sem prejuízo das responsabilidades e providências a serem tomadas pela inobservância da lei.

Relação com as Informações Fiscais

O MCASP informa que embora a fase de contratação da operação de crédito não impacte o patrimônio, seu controle é importante, pois evidencia aspectos que potencialmente afetarão o patrimônio público e registra informações necessárias ao preenchimento dos demonstrativos fiscais, inclusive para fins de cálculo de limites. Assim, **a contratação de operações de crédito deve ser evidenciada em contas de controle**.

Relação com a Apuração do Superávit Financeiro

Nesse ponto, o MCASP destaca que **na fase do empenho da despesa orçamentária referente ao pagamento do passivo decorrente da operação de crédito deverá ser realizada a mudança do atributo "Permanente" (P) para o atributo "Financeiro" (F)**. Tais atributos indicam em que fase a

execução orçamentária se encontra, possibilitando a identificação do ativo e passivo financeiros, por meio das contas com atributo (F), para fins de apuração do superávit financeiro.

Contabilização das Operações de Crédito

Operações de créditos mobiliárias

Vamos nos valer do exemplo do MCASP com algumas adaptações para facilitar nosso entendimento:

Exemplo 1: Emissão de Títulos com Juros Pré-Fixados

Em 30/06/20X1 foi feita a emissão de títulos, sem cupons, com resgate em 30/06/20X2;

• O valor nominal dos títulos é R$ 2.000.000,00;

• Os juros compostos são pré-fixados e iguais a 1% ao mês.

O cálculo dos juros e do resgate é demonstrado na tabela a seguir:

Tabela - Emissão de Títulos com Juros Pré-Fixados

Período	Juros	Pagamento do Resgate	Saldo Devedor
06/20X1	-		2.000.000,00
07/20X1	20.000,00		2.020.000,00
08/20X1	20.200,00		2.040.200,0
09/20X1	20.402,00		2.060.602,0
10/20X1	20.606,02		2.081.208,02
11/20X1	20.812,08		2.102.020,10
12/20X1	21.020,20		2.123.040,30
01/20X2	21.230,40		2.144.270,70
02/20X2	21.442,71		2.165.713,41
03/20X2	21.657,13		2.187.370,55
04/20X2	21.873,71		2.209.244,25
05/20X2	22.092,44		2.231.336,69
06/20X2	22.313,37	2.253.650,06	0,00
Total	253.650,06	**2.253.650,06**	

No **reconhecimento inicial** a dívida relativa à emissão de títulos deve ser registrada no Passivo Circulante quando os títulos tiverem a expectativa de realização inferior a doze meses da data de levantamento das demonstrações contábeis e no Passivo Não-Circulante caso contrário.

Assim, temos os seguintes lançamentos:

Em 30/06/20X1, temos que reconhecer o principal da dívida e os juros a apropriar:

a. reconhecimento inicial do principal da dívida:

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa (F) 2.000.000,00
C 2.1.8.4.x.xx.xx Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo (P) 2.000.000,00

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 2.000.000,00
C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 2.000.000,00

Natureza da informação: controle

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos 2.000.000,00
C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) 2.000.000,00

b. Reconhecimento dos encargos da dívida:

Natureza da informação: patrimonial

D 2.1.8.4.x.xx.xx Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo – Juros e Encargos a Apropriar (P) 253.650,06
C 2.1.8.4.x.xx.xx Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo – Juros e Encargos a Pagar (P) 253.650,06

Observe que, no primeiro momento, houve um ingresso financeiro no valor da dívida emitida, correspondente apenas ao valor de seu principal. Uma vez que já se sabe *a priori* o valor dos **juros e encargos financeiros** a apropriar no decorrer da operação, eles devem ser registrados. No entanto, esse procedimento apenas estará de acordo com o regime de competência se, concomitantemente, for escriturada uma **conta retificadora** pelo valor dos encargos financeiros a serem apropriados, visto que tais encargos ainda não são devidos e, portanto, seu valor deve ser abatido do valor total da dívida registrada. No decorrer da operação, os encargos devem ser apropriados em razão do prazo de vencimento das parcelas da operação.

O MCASP ressalta que o registro dos juros e encargos a apropriar só foi possível devido ao fato de os juros em questão serem pré-fixados. Caso fossem pós-fixados, somente seria possível estimá-los com razoável certeza quando da divulgação dos valores dos indexadores do título. No momento em que tais índices tornam-se disponíveis, os juros pós-fixados devem ser reconhecidos (no exemplo 2 na sequência veremos um exemplo com juros pós-fixados).

Após os lançamentos acima, em 30/06/20X1, a entidade possuirá a seguinte composição patrimonial:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Balanço Patrimonial			
Ativo	**R$**	**Passivo**	**R$**
Ativo Circulante	2.000.000	Passivo Circulante	2.000.000
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.000.000	Outros Títulos de Dívida	2.253.650,06
		(-) Juros e Encargos a Apropriar	(253.650,06)
Total	**2.000.000**	**Total**	**2.000.000**

c. Apropriação Mensal dos Juros e Encargos no Período

Em 31/07/20X1, temos que realizar o seguinte lançamento:

Natureza da informação: patrimonial

D 3.4.1.3.x.xx.xx Juros e Encargos da Dívida Mobiliária 20.000,00

C 2.1.8.4.x.xx.xx Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo – Juros e Encargos a Apropriar (P) 20.000,00

O mesmo lançamento será realizado mensalmente nos demais meses, até a apropriação total em 30/06/20X2. O que muda é apenas o valor dos juros apropriados, conforme tabela que descrevemos anteriormente. Assim, em 31/08/20X1, temos o seguinte lançamento:

Natureza da informação: patrimonial

D 3.4.1.3.x.xx.xx Juros e Encargos da Dívida Mobiliária 20.200,00
C 2.1.8.4.x.xx.xx Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo – Juros e Encargos a Apropriar (P) 20.200,00

Além desses lançamentos, o MCASP detalha ainda os lançamentos referentes ao empenho, liquidação e pagamento dos juros e também do principal. Porém, para fins de prova, os lançamentos acima são suficientes. Creio que entrar em maiores detalhes não é o caso sempre tendo em vista o custo-benefício.

Vamos ver agora um exemplo com juros pós-fixados:

Exemplo 2: Emissão de Títulos com Juros Pós-Fixados

Emissão de Títulos com Juros Pós-Fixados:

• Em 30/06/20X1 foi feita a emissão de títulos, sem cupons, com resgate em 30/06/20X2;

• O valor nominal dos títulos é R$ 2.000.000,00;

• Os juros compostos são pós-fixados e atrelados a um índice de inflação INF (hipotético).

Apesar de tratar-se de juros pós-fixados, para fins desse exemplo, os índices serão demonstrados previamente na tabela a seguir.

Tabela - Emissão de Títulos com Juros Pré-Fixados				
Período	**Índice INF**	**Juros**	**Pagamento do Resgate**	**Saldo Devedor**
06/20X1		-		2.000.000,00
07/20X1	0,8%	16.000,00		2.016.000,00
08/20X1	1,2%	24.192,00		2.040.192,00
09/20X1	1,0%	20.401,92		2.060.593,92
10/20X1	1,5%	30.908,91		2.091.502,83
11/20X1	0,5%	10.457,51		2.101.960,34
12/20X1	1,3%	27.325,48		2.129.285,83
01/20X2	1,1%	23.422,14		2.152.707,97
02/20X2	0,9%	19.374,37		2.172.082,34
03/20X2	0,5%	10.860,41		2.182.942,75
04/20X2	1,3%	28.378,26		2.211.321,01
05/20X2	1,3%	28.747,17		2.240.068,18
06/20X2	1,0%	22.400,68	2.262.468,87	0,00
Total		**262.468,87**	**2.262.468,87**	

No **reconhecimento inicial** a dívida relativa à emissão de títulos deve ser registrada no Passivo Circulante quando os títulos tiverem a expectativa de realização inferior a doze meses da data de levantamento das demonstrações contábeis e no Passivo Não Circulante caso contrário.

Assim, temos os seguintes lançamentos:

Em 30/06/20X1, temos que reconhecer o principal da dívida:

a. reconhecimento inicial do principal da dívida:

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa (F) 2.000.000,00
C 2.1.8.4.x.xx.xx Títulos de Dívida a Curto Prazo (P) 2.000.000,00

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 2.000.000,00
C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 2.000.000,00

Natureza da informação: controle

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos 2.000.000,00
C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) 2.000.000,00

Note-se que não há a conta retificadora de "Juros e Encargos Financeiros a Apropriar", no Passivo, como nas operações pré-fixadas.

Após os lançamentos acima, em 30/06/20X1, a entidade possuirá a seguinte composição patrimonial:

Balanço Patrimonial			
Ativo	**R$**	**Passivo**	**R$**
Ativo Circulante	2.000.000	Passivo Circulante	2.000.000
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.000.000	Outros Títulos de Dívida	2.000.000
Total	**2.000.000**	**Total**	**2.000.000**

b. Apropriação Mensal dos Juros e Encargos no Período

Supondo que o índice de inflação INF (hipotético), que varia mês a mês, tenha sido 0,8% em 31/07/20X1, temos que realizar o seguinte lançamento:

Natureza da informação: patrimonial

D 3.4.1.3.x.xx.xx Juros e Encargos da Dívida Mobiliária 16.000,00
C 2.1.8.4.x.xx.xx Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo (P) 16.000,00

O mesmo lançamento será realizado mensalmente nos demais meses, até a apropriação total em 30/06/20X2. O que muda é apenas o valor dos juros apropriados, conforme tabela que descrevemos anteriormente. Assim, em 31/08/20X1, temos o seguinte lançamento:

Natureza da informação: patrimonial

D 3.4.1.3.x.xx.xx Juros e Encargos da Dívida Mobiliária 24.192,00
C 2.1.8.4.x.xx.xx Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo (P) 24.192,00

Assim como no exemplo dos títulos pré-fixados, o MCASP detalha ainda os lançamentos referentes ao empenho, liquidação e pagamento dos juros e também do principal. Porém, para fins de prova, os lançamentos acima são suficientes. Creio que entrar em maiores detalhes não é o caso sempre tendo em vista o custo-benefício.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Pessoal, nesse tópico do MCASP há uma infinidade de lançamentos que não é o caso tratarmos aqui. A probabilidade de vir a ser exigido esses registros mais detalhistas é muito pequena e, se vier, não fará diferença nenhuma, pois ninguém vai chegar sabendo esse tipo de detalhe.

Mesmo assim, para que possamos chegar com a consciência mais tranquila, fiz um pente fino daquilo que é mais importante dentro da montanha de registros que são abordados pelo MCASP. Avante!

O MCASP normatiza o registro contábil das **transferências de recursos** a qualquer título dos entes a seus respectivos RPPS, do **pagamento de benefícios previdenciários** pelos RPPS, da **compensação previdenciária** entre diferentes regimes previdenciários e do tratamento a ser conferido aos demais fatos que possam afetar a informação contábil, observando-se sempre a finalidade de padronização contábil com vistas à consolidação das demonstrações contábeis.

Para tanto, segue a NBC TSP 15 – Benefícios a Empregados quanto ao conteúdo específico de RPPS, contudo não de forma integral, observando-se as situações aplicáveis à realidade brasileira, bem como a legislação brasileira aplicável.

Conforme § 20 do Art. 40 da CF/1988, cada ente da Federação deverá manter um único RPPS, regulamentado pela Portaria MPS nº 402/20083, que deverá abranger os servidores públicos titulares de cargos efetivos, os magistrados, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas e os membros do Ministério Público de todos os poderes, órgãos e entidades. Ademais, cada ente deverá possuir somente uma unidade gestora no respectivo regime próprio de previdência para seus servidores civis, admitindo-se, no caso dos militares, unidade gestora específica.

O MCASP ressalta que a figura administrativa unidade gestora específica para o RPPS ora tratada não se confunde com a unidade gestora executora ou contábil. O que se destaca é que poderá haver somente uma entidade ou órgão responsável pela administração, gerenciamento e operacionalização dos recursos do RPPS, que se consubstanciará na unidade da Administração Pública gestora de tais recursos, considerando-se a determinação constitucional de que somente pode haver um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos.

Aspectos Orçamentários e Patrimoniais

Consolidação das Contas

Conforme estudamos nos procedimentos contábeis orçamentários (PCO), operações intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo. Por isso, não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas apenas movimentação de recursos entre seus órgãos.

Nesse sentido, o MCASP destaca que **a contribuição previdenciária patronal, de ônus do próprio ente, constitui uma despesa intraorçamentária para o ente e uma receita intraorçamentária para o RPPS**.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Todavia, atenção especial deve ser conferida à transferência da contribuição dos servidores ao RPPS, pois, neste caso, o ente atua como depositário, sendo mero repassador ao RPPS dos recursos retidos dos servidores e beneficiários, estes os verdadeiros contribuintes para esse fato gerador, que arcam com o ônus real. Assim, deve-se demonstrar o nível adequado dessa transação por meio da contabilização em conta de consolidação – (classificação do PCASP – 5º nível igual a 1), com relação a lançamentos de natureza patrimonial de VPD no ente que efetua a retenção e VPA no órgão/entidade de RPPS. Os demais lançamentos patrimoniais de ativo e passivo devem demonstrar a relação intraorçamentária entre o ente e o órgão/entidade de RPPS para repasse desses recursos retidos dos servidores e beneficiários.

A compensação previdenciária entre regimes **não** constitui uma operação intraorçamentária, uma vez que as entidades pertencem a orçamentos distintos, com exceção da compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o RPPS da União.

Reserva Orçamentária do RPPS

Segundo o MCASP, caso as receitas previstas ultrapassem as despesas fixadas para o RPPS, gerando um superávit orçamentário, este constituirá a Reserva Orçamentária do RPPS, destinada a garantir desembolsos do RPPS em exercícios futuros.

O MCASP ressalta que **não se trata de uma reserva contábil**, como a Reserva Legal ou a Reserva de Lucros. Esses valores passam a constituir a carteira de investimentos dos RPPS, que acolhe os recursos previdenciários não utilizados no exercício financeiro.

Ressalta, ainda, que a Reserva do RPPS **não pode ser executada orçamentariamente**, pois esses recursos possuem previsão de serem utilizados em exercícios futuros, em rubricas específicas. Da forma como está prevista, serve somente para elaboração das respectivas leis orçamentárias, quando as receitas previstas compõem montante maior que as despesas fixadas para o exercício. Essa diferença é representada pela Reserva Orçamentária do RPPS e servirá de fonte de recursos para custeio das despesas previdenciárias respectivas em exercícios futuros.

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RAEA – RPPS

Segundo o MCASP, os recursos do RPPS acumulados ao longo do tempo para pagamento de benefícios previdenciários formarão um superávit financeiro que será utilizado quando as receitas orçamentárias do exercício não forem suficientes para cobrir todos os benefícios devidos no ano, situações demonstradas pelas projeções atuariais. Nesses casos, as leis orçamentárias poderão utilizar a rubrica de natureza de receita orçamentária “9.9.9.0.00.0.0”, segundo previsto na Portaria Interministerial STN/SOF n. 163/2001, a fim de demonstrar a utilização de reserva constituída em exercícios anteriores para a cobertura do déficit do exercício corrente. Ao se verificar a utilização desses recursos, os Balanços Orçamentários, tanto do ente quanto do RPPS, devem ser acompanhados de notas explicativas esclarecendo este fato.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Procedimentos Contábeis

Contribuição Patronal

A Contribuição patronal corresponde à contribuição previdenciária devida pelo ente ao RPPS em decorrência da sua condição de empregador.

Os lançamentos mais importantes são os seguintes:

No Ente

i. Reconhecimento da obrigação patrimonial referente à contribuição patronal pela ocorrência do fato gerador (mês de competência encerrado)

Natureza da informação: patrimonial

D 3.1.2.1.2.xx.xx Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS
C 2.1.1.4.2.xx.xx Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS (P)

No RPPS

i. Registro da contribuição patronal a receber por competência, ou seja, pela ocorrência do fato gerador da obrigação do ente devedor tendo como base a folha de pagamentos do mês findo:

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.3.6.2.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Patronal – Intra OFSS (P)
C 4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS – Intra OFSS

ii. Arrecadação da contribuição previdenciária:

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.1.06.xx Conta Única RPPS (F)
C 1.1.3.6.2.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Patronal - Intra OFSS (P)

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar
C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

Natureza da informação: controle

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos
C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Contribuição do Servidor

Contribuição do servidor é a contribuição previdenciária devida pelo servidor e beneficiários (aposentados e pensionistas) ao RPPS, que é retida pelo ente no momento do pagamento da remuneração ao servidor/beneficiário para posterior repasse ao RPPS, bem como é retida pelo próprio RPPS quando do pagamento dos benefícios a seu encargo.

Lançamentos no Ente

i. Reconhecimento da obrigação da folha de pagamento pelo seu valor total R$ 1.000,00

Natureza da informação: patrimonial

D 3.1.1.1.1.xx.xx Remuneração a Pessoal Ativo – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação 1.000
C 2.1.1.1.1.xx.xx Pessoal a Pagar - Consolidação (P) 1.000

Natureza da informação: patrimonial (Reconhecimento da obrigação de transferir os recursos retidos ao RPPS)

D 2.1.1.1.x.xx.xx Pessoal a Pagar (F) 110
C 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa 110

D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa 110
C 2.1.8.8.2.xx.xx Valores Restituíveis – Intra OFSS – RPPS – Retenções sobre Vencimentos e Vantagens (F) 110

Obs: fonte de recursos extraorçamentária (entrada compensatória).

ii. Pagamento do Salário Líquido das Retenções

Natureza da informação: patrimonial

D 2.1.1.1.x.xx.xx Pessoal a Pagar (F) 890
C 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa 890

iii. Recolhimento ao RPPS

Natureza da informação: patrimonial

D 2.1.8.8.2.xx.xx Valores Restituíveis – Intra OFSS – RPPS – (F) 110
C 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa 110

Lançamentos no RPPS

i. Reconhecimento do direito a receber

Registro por competência da Contribuição do Servidor a receber

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.3.6.2.01.02 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P) 110
C 4.2.1.1.1.02.xx Contribuições do Segurado ao RPPS 110

ii. Arrecadação da Contribuição Previdenciária

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.1.06.xx Conta Única do RPPS 110
C 1.1.3.6.2.01.02 Contribuições do RPPS a Receber – Serv. Apos. e Pens. (P) 110

Cobertura de Déficits Previdenciários

Os entes federativos deverão manter a escrituração contábil dos RPPS segregada dos demais órgãos da administração direta e entidades da administração indireta, conforme Portaria MPS n. 402/2008.

Com a necessidade de se manter sustentável, as ações de gestão do RPPS deverão ser balizadas pelo equilíbrio do plano de benefícios, tanto em seu aspecto de equilíbrio financeiro, a cada exercício, quanto de equilíbrio atuarial, a longo prazo.

Contudo, na prática, pode-se observar a ocorrência de déficits previdenciários nos RPPS. Estes correspondem a insuficiências projetadas ou imediatas para o pagamento de benefícios previdenciários, decorrentes de desequilíbrios atuariais ou financeiros, respectivamente. Assim, pode-se considerar os **déficits previdenciários como gênero** do tema, tendo como **espécies de déficits previdenciários: atuarial e financeiro**. Consideram-se déficits atuariais quando representam valores necessários ao equilíbrio financeiro futuro do regime, projetadas para exercícios futuros e analisadas a valor presente; e déficits financeiros quando correspondem a insuficiências financeiras presentes para o pagamento dos benefícios previdenciários de cada mês, ou seja, que impactam o exercício atual.

Nessa situação, o MCASP ressalta que, de acordo com o § 1º do art. 2º da Lei n. 9.717/19984, os entes são responsáveis pela cobertura dos déficits financeiros. Com base na referida lei, a Portaria MPS n. 403/20084 regulamentou que, caso o ente possua déficit atuarial, deverá apresentar plano de amortização que poderá consistir no estabelecimento de alíquota de **contribuição suplementar ou em aportes periódicos** para sua cobertura.

Dessa forma, podemos ter o **Plano Previdenciário (padrão e obrigatório para todos os entes)** e o **Plano Financeiro (facultativo)**. No Plano Previdenciário, será calculada a situação atuarial, podendo incorrer em déficit ou superávit atuarial, bem como ainda poderá incorrer em déficit financeiro.

No Plano Financeiro, o qual poderá existir somente no caso do ente optar por realizar a segregação de massas, será calculado o déficit financeiro correspondente.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Segregação de Massas

Na hipótese de inviabilidade do plano de amortização previsto pela Portaria MPS n. 403/2008, pelos métodos de aporte periódico ou contribuição suplementar, a segregação da massa de segurados e beneficiários poderá ser adotada como **medida extrema** de busca do equacionamento do déficit atuarial.

A segregação da massa de segurados consiste na separação dos segurados e beneficiários em dois grupos distintos, a partir da definição de uma metodologia de corte: **i – Plano Financeiro; e ii – Plano Previdenciário**.

No Plano Financeiro, os segurados e beneficiários integrantes formam um fundo em regime de repartição simples. Por outro lado, os integrantes do fundo com perspectiva de sustentabilidade ou de capitalização integram o Plano Previdenciário. O MCASP destaca que o plano financeiro representa um sistema estruturado que **somente existirá no caso de segregação da massa**. As contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas estarão vinculadas às obrigações deste plano e serão fixadas **sem objetivo de acumulação de recursos**, sendo que as insuficiências financeiras serão cobertas pelo ente federativo. Seu plano de custeio será calculado atuarialmente segundo os conceitos dos regimes financeiros de Repartição Simples, admitida a constituição de fundo previdenciário para oscilação de riscos.

O plano previdenciário representa um sistema estruturado **com a finalidade de acumulação de recursos** para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, sendo que seu plano de custeio será calculado atuarialmente segundo os conceitos dos regimes financeiros de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura ou Repartição Simples.

Pagamento de Benefícios Previdenciários

A seguir destacamos os lançamentos de natureza patrimonial, os quais consideramos mais importantes para fins de prova.

a. No RPPS

i. Reconhecimento inicial dos benefícios previdenciários

Natureza da informação: patrimonial

D 3.2.x.x.1.xx.xx Benefícios Previdenciários e Assistenciais
C 2.1.1.x.1.xx.xx Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)

ii. Empenho

Natureza da informação: patrimonial

D 2.1.1.x.1.xx.xx Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)
C 2.1.1.x.1.xx.xx Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)

iii. Pagamento

Natureza da informação: patrimonial

D 2.1.1.x.1.xx.xx Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)
C 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)

Compensação Previdenciária entre Regimes

Segundo o MCASP, a compensação financeira entre regimes previdenciários decorre da previsão constitucional de contagem recíproca do tempo de contribuição e tem a finalidade de evitar que o regime instituidor (responsável pela concessão do benefício) seja prejudicado financeiramente por ser obrigado a aceitar o tempo de contribuição do regime de origem sem ter recebido as correspondentes contribuições previdenciárias.

Apesar de a transferência do recurso financeiro poder ser feita pelo valor líquido, conforme troca de informações entre os regimes, os lançamentos de natureza de informação orçamentária devem ser realizados pelos valores brutos, para fins de transparência e controle das despesas com inativos.

Passemos a mais um tópico dos procedimentos contábeis específicos: a Dívida Ativa.

DÍVIDA ATIVA

Conforme estudamos nos procedimentos contábeis orçamentários, dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez. É uma fonte potencial de fluxos de caixa e é reconhecida contabilmente no ativo. Não se confunde com a dívida pública, uma vez que esta representa as obrigações do ente público com terceiros e é reconhecida contabilmente no passivo.

No âmbito federal, a **competência para a gestão administrativa e judicial da dívida ativa é da Advocacia Geral da União (AGU), sendo a dívida ativa tributária gerida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais geridas pela Procuradoria-Geral Federal**. As demais esferas governamentais – estados, Distrito Federal e municípios – disporão sobre a competência de seus órgãos e entidades para a gestão administrativa e judicial de sua dívida ativa.

O MCASP estabelece os procedimentos contábeis para registro e controle da inscrição, movimentação dos créditos inscritos, baixa e ajuste para perdas da dívida ativa. Vamos, portanto, estudar os principais pontos que podem ser exigidos em prova.

Contabilização da Dívida Ativa

Segundo o MCASP, verificado o não recebimento do crédito no prazo de vencimento, cabe ao órgão ou entidade de origem do crédito encaminhá-lo ao órgão ou entidade competente para sua inscrição em dívida ativa, com observância dos prazos e procedimentos estabelecidos.

O MCASP lembra que **a inscrição do crédito em dívida ativa configura fato contábil permutativo**, pois não altera o valor do patrimônio líquido do ente público.

No órgão ou entidade de origem é baixado o crédito a receber contra uma variação patrimonial diminutiva (VPD) e no órgão ou entidade competente para inscrição é reconhecido um crédito de dívida ativa contra uma variação patrimonial aumentativa (VPA). Dessa forma, considerando-se o ente como um todo, há apenas a troca do crédito a receber não inscrito pelo crédito inscrito em dívida ativa, sem alteração do valor do patrimônio líquido.

Quanto à expectativa de realização, há troca do crédito a receber no curto prazo (registrado no órgão ou entidade de origem do crédito) pelo crédito de dívida ativa no longo prazo (registrado no órgão ou entidade competente para inscrição do crédito em dívida ativa), tendo em vista que o inadimplemento torna incerto o prazo para realização do crédito.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Inscrição

Segundo o MCASP, a inscrição em dívida ativa deverá ser realizada por meio de um dos dois procedimentos a seguir, conforme o nível de controle desejado pelo ente:

a. Procedimento de Registro 1 → Utiliza contas de controle para acompanhar todo o processo de inscrição do crédito em dívida ativa, desde o inadimplemento até a efetiva inscrição. Requer uma maior integração entre as diversas etapas e unidades envolvidas.

b. Procedimento de Registro 2 (simplificado) → Haverá registro contábil apenas no momento da efetiva inscrição dos valores em dívida ativa, dispensando o uso de contas de controle. Este procedimento deve ser utilizado quando houver dificuldade de integração entre as diversas unidades participantes do processo.

Para fins de prova, creio ser suficiente entendermos o procedimento simplificado. A diferença do procedimento 1 (mais complexo) é uma série de lançamentos em contas de controle, as quais não seria razoável o examinador entrar nesse nível de detalhe.

No procedimento de registro 2 haverá registro contábil apenas no momento da efetiva inscrição dos valores em dívida ativa. A inscrição deverá ser comunicada pelo órgão ou entidade competente para inscrição do crédito em dívida ativa ao órgão ou entidade de origem do crédito, para que este registre a baixa do direito anteriormente contabilizado.

Inscrição em dívida ativa

i. No órgão ou entidade de origem do crédito:

Transferência do crédito em virtude da inscrição em dívida ativa

Natureza da informação: patrimonial

D 3.5.1.2.2.xx.xx Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária – Intra OFSS
C 1.1.2.x.x.xx.xx Créditos a Curto Prazo

ii. No órgão ou entidade competente para inscrição do crédito em dívida ativa:

Recebimento do crédito decorrente da inscrição em dívida ativa

Natureza da informação: patrimonial

D 1.2.1.1.x.xx.xx Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa
C 4.5.1.2.2.xx.xx Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária – Intra OFSS

O MCASP destaca que **a atualização monetária, juros, multas e outros encargos moratórios incidentes sobre os créditos inscritos em dívida ativa, previstos em contratos ou normativos legais, devem ser incorporados ao valor original inscrito, de acordo com o regime de competência.**.

O lançamento da incorporação desses valores ao valor original inscrito é o seguinte:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Natureza da informação: patrimonial

D 1.2.1.1.x.xx.xx Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa
C 4.4.2.x.x.xx.xx Juros e Encargos de Mora

Reclassificação da Dívida Ativa do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante

O MCASP informa que os créditos referentes à dívida ativa devem ser inicialmente registrados como dívida ativa do ativo não circulante, tendo em vista que o inadimplemento torna incerto o prazo para realização do crédito.

Caso o ente tenha condições de estimar com razoável certeza o montante de créditos inscritos em dívida ativa com expectativa de recebimento em até 12 meses da data das demonstrações contábeis, esta parcela poderá ser reclassificada para o ativo circulante.

É o caso, por exemplo, dos acordos de parcelamento ou renegociação da dívida ativa, efetuados pelo órgão ou entidade competente, que possibilitem a fixação de datas e valores para os recebimentos futuros. Neste caso, a parcela que se espera realizar em até 12 meses após a data das demonstrações contábeis poderá ser reclassificada para a dívida ativa do ativo circulante, permanecendo a parcela restante no ativo não circulante.

O lançamento é o seguinte:

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.2.x.x.xx.xx Créditos a Curto Prazo – Dívida Ativa
C 1.2.1.1.x.xx.xx Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa

O MCASP destaca que a atualização monetária, juros, multas e outros encargos moratórios incidentes sobre os créditos inscritos em dívida ativa e respectivos ajustes para perdas devem considerar a segregação da atualização tanto no ativo circulante quanto no ativo não circulante.

Baixa

Segundo o MCASP, a baixa da Dívida Ativa pode ocorrer por:

a. recebimento em espécie, bens ou direitos;

b. abatimento ou anistia;

c. cancelamento administrativo ou judicial da inscrição; ou

d. compensação de créditos inscritos em dívida ativa com créditos contra a Fazenda Pública.

Vamos estudar os lançamentos de cada tipo de baixa:

a. recebimento em espécie, bens ou direitos;

Registro da receita orçamentária referente ao recebimento da dívida ativa

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar
C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

Natureza da informação: controle

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos
C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)

Registro da baixa do crédito a receber inscrito em dívida ativa

Se o recebimento for em **espécie** temos o seguinte lançamento:

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)
C 1.x.x.x.x.xx.xx Créditos a Receber – Dívida Ativa

Se o recebimento for em **bens ou direitos** temos o seguinte lançamento:

Natureza da informação: patrimonial

D 1.2.3.x.x.xx.xx Imobilizado
C 1.x.x.x.x.xx.xx Créditos a Receber – Dívida Ativa

Observe que o recebimento em bens ou direitos acarreta:

a. O reconhecimento de uma receita orçamentária, do ponto de vista orçamentário, com baixa do direito inscrito em dívida ativa, do ponto de vista patrimonial; e

b. A incorporação do bem ou direito, do ponto de vista patrimonial, com reconhecimento de uma despesa orçamentária, caso esta transação esteja especificamente consignada no orçamento do ente.

b. Abatimentos, Anistias e Remissões

O ente deverá registrar a baixa do crédito inscrito, em contrapartida a uma variação patrimonial diminutiva (VPD) específica para o tipo de baixa. O lançamento é o seguinte:

Natureza da informação: patrimonial

D 3.6.5.x.x.xx.xx Desincorporação de Ativos
C 1.1.2.x.x.xx.xx Créditos a Curto Prazo – Dívida Ativa
Ou
C 1.2.1.1.x.xx.xx Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

c. Cancelamento da Dívida Ativa

Os lançamentos de cancelamento da dívida ativa são iguais aos da baixa por abatimento, anistia e remissões, acima estudado. O MCASP informa que o detalhamento das contas de controle a partir do 5º nível poderá ser utilizado para identificar a forma de baixa do crédito inscrito em dívida ativa.

d. Compensação

Segundo o MCASP, a compensação de créditos da dívida ativa com valores devidos pela Fazenda Pública não poderá prejudicar a repartição tributária e demais vinculações das correspondentes receitas orçamentárias.

A despesa orçamentária referente aos valores devidos pela Fazenda Pública deverá ser registrada como se a Fazenda houvesse efetuado o pagamento ao credor pelo valor integral da dívida.

A receita orçamentária referente aos créditos da dívida ativa deverá ser registrada como se o devedor houvesse efetuado o pagamento à Fazenda em sua integralidade .

A diferença positiva entre o valor do precatório e o valor da dívida ativa, caso exista, deverá ser entregue ao credor junto à Fazenda Pública. Caso o valor inscrito em dívida ativa supere o valor do crédito junto à Fazenda, a diferença continuará inscrita, na forma da lei ou acordo específico.

Ajuste para Perdas da Dívida Ativa

Segundo o MCASP, os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de prerrogativas jurídicas para sua cobrança, apresentam significativa probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, ações judiciais, entre outros.

Assim, as perdas esperadas referentes à dívida ativa devem ser registradas por meio de uma **conta redutora do ativo**.

O ajuste para perdas deverá ser registrado no ativo em contrapartida a uma variação patrimonial diminutiva (VPD).

Os seguintes lançamentos devem ser realizados:

Constituição do ajuste para perdas

Natureza da informação: patrimonial

D 3.6.1.7.x.xx.xx Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários
C 1.1.2.9.1.xx.xx (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo
Ou
C 1.2.1.1.1.99.xx (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo

O MCASP destaca que o valor do ajuste para perdas deve ser **revisto ao menos anualmente**, para fins de elaboração das demonstrações contábeis.

Nesse sentido, no momento da revisão do valor do ajuste, caso o valor das perdas esperadas seja maior do que o registrado anteriormente, a diferença deverá ser registrada mediante lançamento idêntico ao da constituição. Caso o novo valor seja menor do que o registrado anteriormente, a diferença deverá ser revertida mediante registro de uma variação patrimonial aumentativa (VPA).

Reversão da provisão

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.2.9.1.xx.xx (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo
Ou
D 1.2.1.1.1.99.xx (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo
C 4.9.7.2.x.xx.xx Reversão de Ajuste de Perdas

PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL

Segundo o MCASP, precatórios são requisições de pagamento contra a Fazenda Pública decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, disciplinados pelo art. 100 da CF/88.

O MCASP informa que a Emenda Constitucional n. 62/2009 acrescentou o § 15º ao art. 100 da CF/1988, prevendo o estabelecimento de **regime especial de precatórios** para estados, Distrito Federal e municípios por meio de lei complementar.

Nesse sentido, até que seja editada esta lei complementar, o regime especial de precatórios será regido pelo art. 97 do ADCT.

Pelo regime especial, os entes que se encontravam em mora na quitação de precatórios vencidos na data da referida emenda, devem centralizar os pagamentos dos precatórios nos Tribunais de Justiça locais, optando por um dos dois critérios abaixo:

Regime mensal: depósito mensal em conta especial de valor baseado em percentual variável de 1% a 2% sobre 1/12 da Receita Corrente Líquida (RCL) apurada no segundo mês anterior ao pagamento;

Regime anual: adoção do regime especial, pelo prazo de até 15 anos, que consiste em depósito em conta especial correspondente, anualmente, ao saldo total de precatórios somado à atualização prevista, sendo diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento.

Os referidos depósitos devem ser realizados a crédito de uma **conta especial de propriedade do ente, porém administrada pelo Tribunal de Justiça**, conforme o § 4º do art. 97 do ADCT.

Nesse contexto, o MCASP estabelece as normas para a contabilização dos precatórios submetidos ao regime especial estabelecido pelo § 15º do art. 100 da CF/88 e pelo art. 97 do ADCT, aplicado aos Estados, Distrito Federal e Municípios que se encontravam em mora com seus precatórios na data da publicação da EC n. 62/2009, nos termos da Resolução n. 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Contabilização dos Precatórios em Regime Especial

Segundo o MCASP, a contabilização dos precatórios em regime especial dar-se-á de forma distinta nos municípios e nos estados e Distrito Federal, uma vez que no primeiro caso o ente devedor (município) não pertence à esfera do Tribunal de Justiça e no segundo caso o ente devedor (estados e Distrito Federal) pertence à esfera do Tribunal de Justiça.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O Manual incentiva a utilização do **mecanismo de fonte / destinação de recursos** com o objetivo de explicitar que os recursos da conta especial são vinculados ao pagamento de precatórios em regime especial.

Provisão para Demandas Judiciais

A provisão para riscos trabalhistas, fiscais, cíveis, entre outros, deverá ser feita de acordo com a NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (abordada na Parte II do MCASP).

Nesse sentido, quando o ente tiver constituído a provisão, antes de efetuar os lançamentos específicos relativos aos precatórios tal provisão deverá ser baixada em contrapartida à obrigação de precatórios ou por meio de sua reversão, quando aplicável. Observe os lançamentos a seguir:

a. Reconhecimento da provisão

Natureza da informação: patrimonial

D 3.9.7.x.x.xx.xx VPD de Constituição de Provisões
C 2.x.7.x.x.xx.xx Provisões (P)

b. Baixa da Provisão por meio de Constituição da Obrigação

Natureza da informação: patrimonial

D 2.x.7.x.x.xx.xx Provisões (P)
C 2.x.x.x.x.xx.xx Passivo – Precatórios (P)

c. Reversão da provisão

Natureza da informação: patrimonial

D 2.x.7.x.x.xx.xx Provisões (P)
C 4.9.7.x.x.xx.xx Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

Ente Devedor não Pertence à Esfera do Tribunal de Justiça – Municípios

O MCASP destaca que nos casos em que o município não pertença à esfera do Tribunal de Justiça não haverá qualquer registro contábil pelo Tribunal de Justiça.

Assim, todos os lançamentos descritos a seguir serão efetuados pelo município. Destaca-se que, caso o ente tenha constituído a provisão, deve seguir o que estudamos no item 6.1.1. acima.

a. No trânsito em julgado da sentença:

No momento do trânsito em julgado da sentença o município deverá reconhecer a variação patrimonial diminutiva (VPD) por competência em contrapartida ao reconhecimento do passivo referente ao precatório. O lançamento é o seguinte:

Natureza da Informação: patrimonial

D 3.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)
C 2.x.x.x.x.xx.xx Passivo – Precatórios (P)

Esse é o lançamento genérico (mais provável de ser exigido em prova). No entanto, o MCASP destaca que a VPD e o passivo registrados deverão refletir a obrigação objeto da sentença judicial. Como exemplo, temos:

Natureza da Informação: patrimonial

D 3.1.1.1.1.xx.xx Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação – Sentenças Judiciais
C 2.1.1.1.1.xx.xx Precatório de Pessoal (P)

Nesse exemplo, a obrigação objeto da sentença judicial refere-se à remuneração de pessoal ativo.

b. No pagamento do precatório do município pelo Tribunal de Justiça:

Natureza da informação: patrimonial

D 2.x.x.x.x.xx.xx Passivo – Precatórios (F)
C 1.1.3.5.x.xx.xx Depósitos restituíveis e valores vinculados – conta especial (F)

Ente Devedor Pertencente à Esfera do Tribunal de Justiça – Estados e Distrito Federal

Segundo o MCASP, se a entidade devedora pertencer à mesma esfera do Tribunal de Justiça poderá optar por:

a. descentralização orçamentária para que o próprio Tribunal de Justiça realize a execução orçamentária do precatório; ou

b. execução orçamentária na própria entidade devedora do precatório.

No primeiro caso, **a descentralização orçamentária** para o Tribunal de Justiça deverá ser acompanhada de uma **descentralização financeira**. Desse modo, além do pagamento do precatório, também a execução orçamentária será realizada pelo próprio Tribunal de Justiça.

No segundo caso, o Tribunal de Justiça fica responsável apenas pelo pagamento dos precatórios a partir dos recursos disponibilizados na conta especial e pela notificação das entidades após o pagamento.

Rendimentos das Aplicações Financeiras dos Recursos Disponibilizados na Conta Especial

Uma vez que a conta especial pertence ao ente devedor do precatório, sendo apenas administrada pelo Tribunal de Justiça, os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras dos depósitos nessa conta também pertencem a esse mesmo ente.

Consórcios Públicos

Consórcios públicos são parcerias formadas por dois ou mais entes da Federação para a **gestão associada de serviços públicos**, bem como para a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, conforme art. 241 da CF/88, regulamentado pela Lei n. 11.107/2005 e pelo Decreto n. 6.017/2007.

Recursos dos Consórcios Públicos

Segundo o art. 8 da Lei n. 11.107/2005, o **contrato de rateio** é o instrumento pelo qual os entes da Federação consorciados comprometem-se a transferir recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público, consignados em suas respectivas leis orçamentárias anuais (LOA).

Nos termos do art. 8, §1º, da Lei nº 11.107/2005, o contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual (PPA) ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos.

O MCASP informa que, além dos recursos financeiros transferidos pelos entes da Federação consorciados com base no contrato de rateio, constituem recursos dos consórcios públicos:

a. Bens móveis ou imóveis recebidos em doação;

b. Transferências de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos;

c. Tarifas e outros preços públicos;

d. Auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo que não compõem o consórcio público;

e. Receita de prestação de serviços;

f. Outras receitas próprias.

Procedimentos Contábeis Orçamentários

Orçamento do Ente Consorciado

Segundo o art. 8, §5º, da Lei n. 11.107/2005, para o atendimento dos objetivos estabelecidos para o consórcio público, cada ente da Federação consorciado consignará em sua LOA ou em créditos adicionais, por meio de programações específicas, dotações suficientes para suportar as despesas com transferências a consórcio público.

O MCASP lembra que a LOA e as leis de créditos adicionais do ente da Federação consorciado deverão discriminar as transferências a consórcio público quanto à natureza, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza e modalidade de aplicação, conforme definido na Portaria STN/SOF n. 163/2001.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Classificação Orçamentária das Transferências a Consórcios Públicos

Na execução da LOA do ente consorciado, este deverá seguir, no mínimo, a seguinte classificação quanto à natureza da despesa relativa a transferências a consórcios públicos em virtude de contrato de rateio:

C . G . MA . 70

a. Categoria econômica (C):

• 3. Corrente

• 4. Capital

b. Grupo de natureza da despesa (G):

• 1. Pessoal e Encargos Sociais

• 3. Outras Despesas Correntes

• 4. Investimentos

• 5. Inversões Financeiras

c. Modalidade de aplicação (MA):

• 71. Transferências a Consórcios Públicos mediante Contrato de Rateio

• 72. Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos

• 73. Transferências a Consórcios Públicos mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012

• 74. Transferências a Consórcios Públicos mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012

d. Elemento de despesa:

• 70. Rateio pela Participação em Consórcio Público

Classificação Orçamentária dos Pagamentos a Consórcios Públicos Referentes a Contratação Direta

Segundo o MCASP, caso ocorra a contratação direta de consórcios públicos por ente da Federação, essa será identificada por meio de modalidade de aplicação específica distinguindo-se, ainda, se a contratação direta ocorre com consórcio público do qual o ente participa (modalidade de aplicação 93) ou não participa (modalidade de aplicação 94).

Orçamento do Consórcio Público

O MCASP informa que as receitas de transferências recebidas pelos consórcios públicos em virtude do contrato de rateio deverão ser classificadas em códigos de fonte / destinação de recursos, desenvolvidos pelos consórcios, que reflitam as finalidades da transferência.

Os recursos recebidos mediante contrato de rateio, quando utilizados em exercícios seguintes, deverão atender ao objeto de sua vinculação, conforme parágrafo único do art. 8º da LRF. Caso a

não utilização desses recursos no exercício em que foram recebidos implique o não atendimento dos limites mínimos anuais previstos no § 2º do art. 198 e no art. 212 da Constituição Federal (ações e serviços públicos de saúde e manutenção e desenvolvimento de ensino, respectivamente) a diferença será acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente, sem prejuízo da base anual de impostos e transferências prevista constitucionalmente.

Classificação Orçamentária das Despesas Executadas pelo Consórcio Público

Segundo o MCASP, o consórcio público deverá elaborar o seu próprio documento orçamentário, entendendo-se esse como sendo um instrumento não legislativo que dispõe sobre a previsão de receitas e despesas necessárias à consecução dos fins do consórcio público, inclusive as relativas ao contrato de rateio, aprovado pelos entes consorciados.

O orçamento do consórcio público deverá discriminar as despesas a serem executadas, observando os critérios de classificação funcional, programática, por natureza de despesa e por fonte / destinação de recursos.

O MCASP ressalta que a classificação por função (não abrange a classificação por subfunção) e por grupo de natureza de despesa do consórcio público deverá ter a mesma classificação do ente consorciado transferidor. Dessa forma, o consórcio público deve executar a despesa seguindo os mesmos objetivos originalmente estabelecidos pela transferência realizada pelo ente consorciado.

Além disso, o consórcio público registrará a execução orçamentária da despesa nos respectivos códigos de fonte / destinação de recursos, criados no âmbito do consórcio público, para a gestão orçamentário-financeira e que vincule o ingresso de recursos recebidos dos entes consorciados à respectiva aplicação.

O MCASP destaca, ainda, que **é vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito**.

Por fim, vale destacar que o consórcio público deverá prestar as informações necessárias para subsidiar a elaboração das leis orçamentárias anuais dos entes consorciados pelo menos trinta dias antes do menor prazo para encaminhamento dos respectivos projetos de lei ao Poder Legislativo.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Procedimentos Contábeis Patrimoniais

Segundo o MCASP, considerando que a assembleia do consórcio público é soberana quanto às decisões relativas à repartição de ativos e passivos, o reconhecimento do ativo patrimonial no consórcio público e do passivo patrimonial no ente consorciado ocorre no início da vigência do contrato de rateio. Contudo, o passivo patrimonial não é encerrado com a saída do ente consorciado, a menos que a assembleia delibere em contrário.

Na data de elaboração das demonstrações contábeis, os entes consorciados reconhecem no ativo suas parcelas correspondentes ao patrimônio líquido do consórcio, utilizando a **metodologia de apropriação proporcional patrimonial**. Para utilização dessa metodologia, as participações no consórcio público são precificadas por cotas de participação, valoradas conforme a relação "Patrimônio Líquido/Número Total de Cotas".

Nesse sentido, o MCASP destaca que sempre que houver alteração em um dos elementos da relação, (patrimônio líquido ou número total de cotas) a valoração deve ser revista e os eventuais ajustes, reconhecidos no resultado.

Em regra, as transferências de ativos (monetários ou não) dos entes consorciados para o consórcio público são registradas por meio de ativo (participações) e patrimônio líquido. Entretanto, o consórcio pode registrar as transferências de ativos por meio de variações patrimoniais diminutivas (VPD) e aumentativas (VPA), quando atender a um ente externo (não consorciado) ou mesmo a um ente consorciado numa contratação direta, na condição de cliente.

Em algumas circunstâncias, o patrimônio líquido do consórcio pode apresentar saldo negativo. Nesse caso, os entes consorciados:

a. Zeram o saldo do ativo (Participações em Consórcios Públicos), se for o caso;

b. Reconhecem um passivo somente se tiverem incorrido, em nome do consórcio, em obrigações legais, contratuais, acordos firmados ou assunção de dívidas.

Em caso de exclusão de ente consorciado ou de extinção do consórcio público, o instrumento previsto no art. 12 da Lei n. 11.107/05 e ratificado por lei de todos os entes consorciados deverá prever as relações jurídicas decorrentes, inclusive as relativas à repartição de ativos e passivos

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

QUESTÕES COMENTADAS

1. (VUNESP/Contador/VALIPREV/2020) Um ente público efetuou compra de material de consumo sem autorização orçamentária por meio de um aceite de nota promissória no valor de R$ 6.000,00 em 02/01/2019. Os materiais foram entregues no dia 02/02/2019.

Como se trata de uma transação em não conformidade com as regras orçamentárias, contábeis e financeiras, a apuração de responsabilidade foi realizada.

Neste sentido, assinale a alternativa correta sobre os procedimentos contábeis dessa transação.

a) Será publicada uma nota explicativa informando sobre a ilegalidade da operação.

b) Se a transação provocar obrigação de pagar para o ente, o passivo deverá ser registrado, mesmo sem autorização orçamentária.

c) Se a transação for registrada contabilmente, ela valida a operação ilegal.

d) Qualquer operação vedada não deve ser registrada em nenhum dos sistemas contábeis.

e) após a apuração de responsabilidade, não será registrado um direito contra o servidor responsável.

Comentários

A questão aborda conhecimento que estudamos no item 3.2. da aula (operações vedadas), dentro do tópico de Operações de Crédito. Vamos aproveitar essa questão para explorarmos uns detalhes de contabilização. A assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços é equiparada a uma operação de crédito e está vedada, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A questão tomou como base exemplo extraído do MCASP (8ª edição). Segundo o MCASP,

*Não se pode confundir a legalidade da operação com a legalidade do registro contábil a ela pertinente, ou seja, **a contabilização não valida, de forma alguma, uma operação ilegal**. Pelo contrário, tem a função de demonstrar, de forma transparente, o impacto que a realização desta operação vedada causa ao patrimônio público, cabendo aos órgãos de controle avaliar o mérito da operação.*

*Assim, tendo ocorrido qualquer situação que enseje obrigação de pagar para a Administração Pública, **o passivo correspondente deverá ser registrado, mesmo sem previsão orçamentária**, sem prejuízo das responsabilidades e providências a serem tomadas pela inobservância da lei.*

Exemplo 1:

Assunção, sem autorização orçamentária, de obrigação para pagamento a posteriori de bens e serviços:

Suponha que um órgão da Administração Direta efetue uma compra de material de consumo, sem autorização orçamentária, por meio de aceite de uma nota promissória no valor de R$ 3.000,00. Os bens seriam entregues no prazo de 30 dias a partir do aceite da nota promissória e a apuração de responsabilidade ensejaria ressarcimento ao órgão.

Lançamentos:

Reconhecimento do passivo

Natureza da informação: patrimonial

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

D 1.1.5.6.x.xx.xx Almoxarifado (P)	**3.000,00**
C 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (P)	**3.000,00**

Registro da responsabilidade em apuração

Natureza da informação: controle

D 7.9.x.x.x.xx.xx Outros Controles – Diversos Responsáveis em Apuração	**3.000,00**
C 8.9.x.x.x.xx.xx Outros Controles – Diversos Responsáveis em Apuração	**3.000,00**

Apurada a responsabilidade, caso o órgão tenha condições de devolver a mercadoria, não será gerado registrado um direito contra o servidor responsável. *O não registro do ativo não exime a apuração de responsabilidades.*

Se não houver condições, em função de já ter utilizado, haverá registro de um ativo contra o servidor da seguinte forma:

Registro do ativo após a apuração de responsabilidade

Natureza da informação: patrimonial

D 1.x.x.x.x.xx.xx Diversos Responsáveis	**3.000,00**
C 4.9.9.9.1.xx.xx VPA Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	**3.000,00**

Registro da responsabilidade após a apuração

Natureza da informação: controle

D 8.9.x.x.x.xx.xx Outros Controles – Diversos Responsáveis em Apuração	**3.000,00**
C 8.9.x.x.x.xx.xx Outros Controles – Diversos Responsáveis Apurados	**3.000,00**

Veja que a questão apenas replica o disposto no MCASP, alterando o valor apenas e algumas palavras.

Gabarito: B

---

2. (CESPE/Auditor do Estado/CAGE-RS/2018) A respeito dos fundos especiais de natureza contábil, assinale a opção correta.

a) O fundo especial deve vincular-se à realização de interesses gerais da administração.

b) A aplicação de recursos do fundo deve obedecer apenas às normas aplicáveis aos órgãos públicos em geral.

c) As condições para a instituição e o funcionamento dos fundos devem ser previstas em legislação ordinária.

d) Os fundos especiais e as fundações públicas têm personalidade jurídica distinta.

e) As receitas do fundo devem restringir-se ao produto da arrecadação de impostos.

Comentários

Vamos analisar as assertivas.

a. **Errado**. Os fundos especiais atendem a fins específicos.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

b. **Errado**. Entre as características dos fundos especiais está o fato de ser instituído com base em receitas específicas (tributos, contribuições ou outras receitas), determinadas em lei.

c. **Errado**. As condições para a instituição e o funcionamento dos fundos devem ser previstas em lei complementar, nos termos do art. 165, § 9º, II, da Constituição Federal.

d. **Certo**. Apesar de ser a opção "menos errada", **há divergência de entendimento quanto ao fato de os fundos especiais possuírem natureza jurídica**. No entanto, apesar dos recursos, a banca manteve o gabarito.

e. **Errado**. Cada fundo especial possui normas específicas de controle, além das normas gerais.

Gabarito: D

---

3. (CESPE/Auditor do Estado/CAGE-RS/2018) O art. 40 da Constituição Federal de 1988 estabelece que aos servidores titulares de cargos efetivos dos entes da Federação é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. Esse artigo foi regulamentado pela Lei n.º 9.717/1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social (RPPS) dos servidores públicos, instituídos e organizados pelos respectivos entes federativos. A respeito da reserva orçamentária do RPPS, assinale a opção correta.

a) O saldo da reserva orçamentária do RPPS pode ser executado no próprio exercício de sua constituição, conforme a necessidade para cobertura de déficits orçamentários.

b) A reserva orçamentária do RPPS será formada independentemente de superávit orçamentário, caso em que as receitas superam as despesas fixadas para o regime.

c) No caso de constituição de reserva orçamentária decorrente do regime, as notas explicativas que acompanham os relatórios contábeis devem estar presentes nos demonstrativos tanto do ente quanto do próprio regime.

d) A reserva orçamentária do RPPS é equiparada à reserva legal: ambas são constituídas com a finalidade de cobrir déficits financeiros das entidades.

e) Os valores que compõem a reserva orçamentária não integram a carteira de investimento do regime.

Comentários

Vamos analisar as assertivas.

a. **Errado**. O saldo da reserva orçamentária do RPPS é destinado a garantir desembolsos do RPPS em exercícios futuros.

b. **Errado**. A reserva orçamentária do RPPS é formada pelo superávit orçamentário, o qual ocorre quando as receitas previstas ultrapassam as despesas fixadas para o RPPS.

c. **Certo**. Segundo o MCASP, os Balanços Orçamentários, tanto do ente quanto do RPPS, devem ser acompanhados de notas explicativas esclarecendo que o superávit orçamentário decorre do RPPS.

d. **Errado**. O MCASP ressalta que a reserva orçamentária do RPPS não se trata de uma reserva contábil, como a Reserva Legal ou a Reserva de Lucros. Esses valores passam a constituir a carteira de investimentos dos RPPS, que acolhe os recursos previdenciários não utilizados no exercício financeiro.

e. **Errado**. Conforme comentário da opção "D".

Gabarito: C

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

4. (CESPE/Auditor do Estado/CAGE-RS/2018) Determinado ente federativo realizou o seguinte lançamento contábil de natureza patrimonial, referente ao RPPS:

D – 3.1.2.1.2.xx.xx – encargos patronais – RPPS.

C – 2.1.1.4.2.xx.xx – encargos sociais a pagar.

Esse lançamento contábil representa

a) a vinculação da parcela do ente empregador e do servidor para posterior destinação ao fundo referente ao RPPS.

b) a reclassificação do passivo em decorrência da emissão de nota de empenho da contribuição patronal.

c) a identificação do crédito disponível para emissão de nota de empenho para pagamento da contribuição patronal

d) o reconhecimento da obrigação referente à contribuição patronal pela ocorrência do fato gerador.

e) a parcela de retenção realizada pelo ente público em relação à contribuição previdenciária de obrigação do servidor.

Comentários

Os encargos patronais são de responsabilidade do ente empregador! Somente com esse raciocínio excluímos as opções “A” e “E”.

Observe que está sendo debitada uma conta classe 3 (VPD) e sendo creditada uma conta classe 2 (passivo). Logo, estamos diante de um lançamento de apropriação da despesa por ocasião do fato gerador com o respectivo reconhecimento da obrigação.

Gabarito: D

---

5. (CESPE/Auditor do Estado/CAGE-RS/2018) A respeito do procedimento contábil relativo ao RPPS, assinale a opção correta.

a) O ente que parcelar débitos com o RPPS deverá escriturar cada pagamento realizado como despesa mensal, independentemente do reconhecimento do passivo patrimonial.

b) O ente federativo que possuir déficit atuarial poderá sanar a obrigação por meio de aportes periódicos, estabelecidos em plano de amortização com essa finalidade.

c) A contabilização orçamentária decorrente da compensação previdenciária entre regimes — por exemplo, um cidadão que migra do regime geral para o próprio — deverá ser feita por seus valores líquidos correspondentes ao valor da transferência financeira de um regime para o outro.

d) A contribuição previdenciária devida pelo servidor e beneficiários — aposentados e pensionistas — deve ser retida pelo ente no momento do pagamento da remuneração ao servidor e registrada contabilmente apenas no momento do repasse ao RPPS.

e) Os encargos sobre contribuições patronais recolhidas fora do prazo receberão lançamentos distintos, se efetuadas em exercício posterior à execução orçamentária ou por meio de restos a pagar.

Comentários

Vamos analisar as assertivas.

a. **Errado**. Segundo o MCASP, no caso de parcelamento de débitos do ente com o RPPS, deve haver o reconhecimento de um passivo patrimonial no ente.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

b. **Certo**. Segundo o MCASP, os déficits previdenciários correspondem a insuficiências projetadas ou imediatas para o pagamento de benefícios previdenciários. Os déficits podem ser atuariais, quando representam valores necessários ao equilíbrio financeiro futuro do regime, ou financeiros, quando correspondem a insuficiências financeiras presentes para o pagamento dos benefícios previdenciários de cada mês. De acordo com o § 1º do art. 2º da Lei n. 9.717/1998, os entes são responsáveis pela cobertura dos déficits financeiros. De acordo com os arts. 18 a 20 da Portaria MPS n. 403/2008, caso o ente possua déficit atuarial deverá apresentar plano de amortização que poderá consistir no estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar, ou em aportes periódicos para cobertura do déficit atuarial. Na hipótese de inviabilidade do plano de amortização por esses dois métodos, a segregação da massa de segurados e beneficiários poderá ser adotada como medida extrema de busca do equacionamento do déficit atuarial.

c. **Errado**. Segundo o MCASP, a compensação financeira entre regimes previdenciários decorre da previsão constitucional de contagem recíproca do tempo de contribuição e tem a finalidade de evitar que o regime instituidor (responsável pela concessão do benefício) seja prejudicado financeiramente por ser obrigado a aceitar o tempo de contribuição do regime de origem sem ter recebido as correspondentes contribuições previdenciárias.

d. **Errado**. Segundo o MCASP, contribuição do servidor é a contribuição previdenciária devida pelo servidor e beneficiários (aposentados e pensionistas) ao RPPS, que é retida pelo ente no momento da obrigação pelo pagamento da remuneração ao servidor e posterior repasse ao RPPS e deste pelas retenções a seu cargo.

e. **Errado**. Segundo o MCASP, o lançamento relativo ao reconhecimento patrimonial de juros, multas e atualização monetária será sempre o mesmo, ainda que efetuado em exercício posterior à execução orçamentária da despesa ou dos restos a pagar.

Gabarito: B

---

6. (CESPE/Diretor e vice/SEC-BA/2015) Com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), criado pela Emenda Constitucional n.º 53/2006 e instituído pela Lei n.º 11.494/2007, assinale a opção correta.

a) O FUNDEB recebe recursos de impostos e de desonerações previstos em lei, arrecadados, exclusivamente, de estados e municípios com maior poder

aquisitivo.

b) O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) não contribuem para o FUNDEB, por já terem destinações específicas.

c) A União tem a responsabilidade de repassar recursos para complementar os fundos previstos na composição do FUNDEB às unidades da Federação em que o valor médio ponderado por aluno não atingir o estabelecido nacionalmente.

d) A finalidade do FUNDEB limita-se a distribuir, com equidade, recursos financeiros a estados, a municípios e ao Distrito Federal para o desenvolvimento do ensino fundamental.

Comentários

Vamos analisar as assertivas.

a. **Errado**. O FUNDEB, de fato, recebe recursos de impostos e de desonerações previstos em lei. No entanto, não é arrecadado somente dos estados e municípios com maior poder aquisitivo.

b. **Errado**. Tanto o ICMS como o IPVA contribuem para o FUNDEB. Lembre-se da nossa tabela:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Composição do Fundeb (2010-2020)		
Estados e DF	20% da arrecadação dos seguintes impostos e transferências recebidas:	▪ ITCD ▪ **IPVA** ▪ **ICMS** ▪ Desoneração das Exportações ▪ FPE ▪ Cota-parte do IPI Exportação
Municípios	20% das seguintes transferências recebidas:	▪ Desoneração das Exportações ▪ FPM ▪ Cota-parte do IPI Exportação ▪ Cota-parte do ICMS ▪ Cota-parte do IPVA ▪ Cota-parte do ITR
União	10%, no mínimo, do total dos recursos de impostos e transferências destinados ao fundo	

c. **Certo**. Conforme estudamos, o Fundeb é formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da CF/88.

Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, **a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente**.

d. **Errado.** Os recursos do Fundeb devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal (os Municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental e os Estados no ensino fundamental e médio), sendo que o mínimo de 60% desses recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo), e a parcela restante (de no máximo 40%), seja aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública.

Do exposto, percebe-se que o item está errado, pois o Fundeb não distribui recursos apenas para o desenvolvimento do ensino fundamental, mas de toda a educação básica, que inclui ensino médio.

Gabarito: C

---

7. (FGV/Analista Judiciário/TJ-BA/2015) Uma entidade do setor público firmou uma parceria público-privada (PPP) para construir e manter postos públicos de acesso à internet, cuja remuneração é de exclusiva responsabilidade da entidade pública. De acordo com as orientações do Manual de

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos, é correto afirmar que:

a) trata-se de uma concessão patrocinada;

b) o parceiro privado contratado deverá ser uma Sociedade de Propósito Específico (SPE);

c) a PPP pode ser contratada na modalidade tomada de preços;

d) o prazo do contrato não poderá ser superior a cinco anos;

e) as obrigações pecuniárias do contrato de PPP não poderão ser garantidas mediante vinculação de receitas.

Comentários

Vamos analisar as assertivas.

a. **Errada**. Na **concessão patrocinada** o objeto é a concessão de serviços públicos ou obras públicas de que trata a Lei n. 8.987/95, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

No caso em tela, não é possível a cobrança de tarifas e o parceiro privado será remunerado exclusivamente por contraprestação pública. Logo, trata-se de uma PPP na modalidade de **concessão administrativa**.

b. **Certo**. Conforme estudamos, o **Parceiro Privado / Concessionário / Contratado / Operador** é a entidade privada vencedora de processo licitatório que recebe a delegação do serviço público por meio de contrato de concessão. A implantação e gestão do objeto da PPP é realizada por **sociedade de propósito específico (SPE)** constituída para este fim.

c. **Errada**. O MCASP não traz esse conhecimento, o que até poderia ser um argumento para recurso a essa questão. As PPPs são contratadas pela modalidade de licitação concorrência.

d. **Errada**. A Lei 11.079/2004, no art. 5º, inciso I, determina a fixação de *"prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação"*. Esse detalhe também não consta no MCASP!

e. **Errada**. A Lei n. 11.079/2004 dispõe sobre a prestação de garantia pelo parceiro público:

Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante:

*I – **vinculação de receitas**, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal;*

II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei;

III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público;

IV – garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder Público;

V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade;

VI – outros mecanismos admitidos em lei.

Gabarito: B

---

8. (FUNCAB/Analista/MPE-RO/2012) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, na contabilidade governamental, são registrados em:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

a) Créditos Fiscais Inscritos ou Dívida Ativa, incluindo os juros e as multas adicionais relativos aos tributos.

b) Contas a Receber ou Dívida Ativa, não incluindo os juros e as multas adicionais.

c) Restos a Pagar ou Créditos Fiscais Inscritos, incluindo os juros e as multas adicionais relativos aos tributos.

d) Créditos Fiscais Inscritos ou Obrigações.

e) Restos a Pagar ou Créditos Fiscais Inscritos, não incluindo os juros e as multas adicionais.

Comentários

O MCASP destaca que **o órgão ou entidade de origem do crédito deve encaminhar para inscrição o valor do principal acrescido de atualização monetária, juros, multas e outros encargos moratórios até a data do encaminhamento**.

Assim, os créditos decorrentes da dívida ativa são registrados em créditos fiscais inscritos ou dívida ativa (nomenclatura utilizada pela banca), incluindo os juros e as multas adicionais relativos aos tributos.

Gabarito: A

---

9. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), julgue o item a seguir:

Os impostos e transferências constitucionais legais que compõem a base de cálculo do Fundeb deverão ser registradas contabilmente pelos seus valores líquidos dos valores destinados ao Fundeb.

Comentários

As receitas que compõem a base de cálculo do Fundeb (impostos e transferências constitucionais e legais) **deverão ser registradas contabilmente pelos seus valores brutos** (não líquidos dos valores destinados ao Fundeb).

Gabarito: Errado

---

10. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), julgue o item a seguir:

A contabilização das Parcerias Público-Privadas deve possibilitar a distinção entre os passivos relativos ao ativo da concessão e os passivos relativos à prestação de serviços, tanto sob a ótica patrimonial quanto orçamentária.

Comentários

É isso mesmo o que prevê o MCASP. Para fixar!

A contabilização das PPP deve possibilitar a distinção entre os passivos relativos ao ativo da concessão e os passivos relativos à prestação de serviços, tanto sob a ótica patrimonial quanto orçamentária.

Gabarito: Certo

---

11. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), julgue o item a seguir:

A forma de contabilização das Parcerias Público-Privadas impacta os aspectos fiscais estabelecidos no Manual de Demonstrativos Fiscais elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Comentários

O MCASP ressalta que **a forma de contabilização não impacta os aspectos fiscais**, que são regulamentados por normativos próprios.

Gabarito: Errado

---

12. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), julgue o item a seguir:

A mensuração inicial dos ativos de concessão mediante Parcerias Público-Privadas deve ser feita a valor justo, constituindo-se em uma reavaliação.

Comentários

Segundo o MCASP, **a mensuração inicial dos ativos da concessão deve ser feita a valor justo**. **A mensuração a valor justo não constitui reavaliação.** O valor justo dos ativos da concessão inclui apenas valores referentes aos investimentos, excluindo-se os montantes de outros componentes, operação e manutenção.

Gabarito: Errado

---

13. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), julgue o item a seguir:

O valor justo dos ativos da concessão mediante Parcerias Público-Privadas inclui apenas valores referentes aos investimentos, excluindo-se os montantes de outros componentes, operação e manutenção.

Comentários

Para fixar! Segundo o MCASP, **a mensuração inicial dos ativos da concessão deve ser feita a valor justo**. A mensuração a valor justo não constitui reavaliação. O valor justo dos ativos da concessão inclui apenas valores referentes aos investimentos, excluindo-se os montantes de outros componentes, operação e manutenção.

Gabarito: Certo

---

14. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes às Parcerias Público-Privadas julgue o item a seguir:

Os aportes de recursos destinados a obras e aquisição de bens reversíveis devem ser classificados orçamentariamente como despesas correntes com aporte de recursos pelo parceiro público em favor do parceiro privado decorrente de contrato de PPP.

Comentários

Segundo o MCASP, **os aportes de recursos destinados a obras e aquisição de bens reversíveis** → devem ser classificados orçamentariamente como **despesas de capital** com aporte de recursos pelo parceiro público em favor do parceiro privado decorrente de contrato de PPP.

Gabarito: Errado

---

15. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes às Operações de Crédito julgue o item a seguir:

Na fase do empenho da despesa orçamentária referente ao pagamento do passivo decorrente da operação de crédito deverá ser realizada a mudança do atributo “Permanente” (P) para o atributo “Financeiro” (F).

Comentários

Perfeito! É isso mesmo que orienta o MCASP!

Na fase do empenho da despesa orçamentária referente ao pagamento do passivo decorrente da operação de crédito deverá ser realizada a mudança do atributo “Permanente” (P) para o atributo “Financeiro” (F).

Gabarito: Certo

---

16. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) julgue o item a seguir:

O pagamento da contribuição patronal constitui uma receita intraorçamentária para o ente e uma despesa intraorçamentária para o RPPS.

Comentários

É o contrário! O pagamento da contribuição patronal constitui uma **despesa intraorçamentária para o ente e uma receita intraorçamentária para o RPPS.**

Gabarito: Errado

---

17. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes à Dívida Ativa julgue o item a seguir:

As perdas esperadas referentes à dívida ativa devem ser registradas por meio de uma conta redutora do ativo.

Comentários

Perfeito! É isso mesmo que estabelece o MCASP. O ajuste para perdas deverá ser registrado no ativo em contrapartida a uma variação patrimonial diminutiva (VPD).

Gabarito: Certo

---

18. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes aos Precatórios em Regime Especial julgue o item a seguir:

Os depósitos em conta especial devem ser realizados a crédito de uma conta especial de propriedade e administrada pelo ente.

Comentários

Segundo o MCASP, os depósitos em conta especial devem ser realizados a crédito de uma **conta especial de propriedade do ente, porém administrada pelo Tribunal de Justiça**, conforme o § 4º do art. 97 do ADCT.

Gabarito: Errado

---

19. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes aos Consórcios públicos julgue o item a seguir:

O Termo de Parceria é o instrumento pelo qual os entes da Federação consorciados comprometem-se a transferir recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público, consignados em suas respectivas leis orçamentárias anuais (LOA).

Comentários

O **contrato de rateio** é o instrumento pelo qual os entes da Federação consorciados comprometem-se a transferir recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público, consignados em suas respectivas leis orçamentárias anuais (LOA).

Gabarito: Errado

---

20. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes aos Consórcios públicos julgue o item a seguir:

Os entes da Federação consorciados evidenciarão sua participação no consórcio público em seu balanço patrimonial como Ativo Não Circulante – Investimentos, devidamente atualizado por equivalência patrimonial.

Comentários

Esse era o modelo previsto no MCASP 7ª edição. Na última edição esse entendimento foi alterado. Segundo o MCASP,

Na data de elaboração das demonstrações contábeis, os entes consorciados reconhecem no ativo suas parcelas correspondentes ao patrimônio líquido do consórcio, utilizando a ***metodologia de apropriação proporcional patrimonial****. Para utilização dessa metodologia, as participações no consórcio público são precificadas por cotas de participação, valoradas conforme a relação "Patrimônio Líquido/Número Total de Cotas". Sempre que houver alteração em um dos elementos da relação, (patrimônio líquido ou número total de cotas) a valoração deve ser revista e os eventuais ajustes, reconhecidos no resultado.*

Gabarito: Errado

LISTA DAS QUESTÕES

1. (VUNESP/Contador/VALIPREV/2020) Um ente público efetuou compra de material de consumo sem autorização orçamentária por meio de um aceite de nota promissória no valor de R$ 6.000,00 em 02/01/2019. Os materiais foram entregues no dia 02/02/2019.

Como se trata de uma transação em não conformidade com as regras orçamentárias, contábeis e financeiras, a apuração de responsabilidade foi realizada.

Neste sentido, assinale a alternativa correta sobre os procedimentos contábeis dessa transação.

a) Será publicada uma nota explicativa informando sobre a ilegalidade da operação.

b) Se a transação provocar obrigação de pagar para o ente, o passivo deverá ser registrado, mesmo sem autorização orçamentária.

c) Se a transação for registrada contabilmente, ela valida a operação ilegal.

d) Qualquer operação vedada não deve ser registrada em nenhum dos sistemas contábeis.

e) após a apuração de responsabilidade, não será registrado um direito contra o servidor responsável.

2. (CESPE/Auditor do Estado/CAGE-RS/2018) A respeito dos fundos especiais de natureza contábil, assinale a opção correta.

a) O fundo especial deve vincular-se à realização de interesses gerais da administração.

b) A aplicação de recursos do fundo deve obedecer apenas às normas aplicáveis aos órgãos públicos em geral.

c) As condições para a instituição e o funcionamento dos fundos devem ser previstas em legislação ordinária.

d) Os fundos especiais e as fundações públicas têm personalidade jurídica distinta.

e) As receitas do fundo devem restringir-se ao produto da arrecadação de impostos.

3. (CESPE/Auditor do Estado/CAGE-RS/2018) O art. 40 da Constituição Federal de 1988 estabelece que aos servidores titulares de cargos efetivos dos entes da Federação é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. Esse artigo foi regulamentado pela Lei n.º 9.717/1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social (RPPS) dos servidores públicos, instituídos e organizados pelos respectivos entes federativos. A respeito da reserva orçamentária do RPPS, assinale a opção correta.

a) O saldo da reserva orçamentária do RPPS pode ser executado no próprio exercício de sua constituição, conforme a necessidade para cobertura de déficits orçamentários.

b) A reserva orçamentária do RPPS será formada independentemente de superávit orçamentário, caso em que as receitas superam as despesas fixadas para o regime.

c) No caso de constituição de reserva orçamentária decorrente do regime, as notas explicativas que acompanham os relatórios contábeis devem estar presentes nos demonstrativos tanto do ente quanto do próprio regime.

d) A reserva orçamentária do RPPS é equiparada à reserva legal: ambas são constituídas com a finalidade de cobrir déficits financeiros das entidades.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

e) Os valores que compõem a reserva orçamentária não integram a carteira de investimento do regime.

4. (CESPE/Auditor do Estado/CAGE-RS/2018) Determinado ente federativo realizou o seguinte lançamento contábil de natureza patrimonial, referente ao RPPS:

D – 3.1.2.1.2.xx.xx – encargos patronais – RPPS.

C – 2.1.1.4.2.xx.xx – encargos sociais a pagar.

Esse lançamento contábil representa

a) a vinculação da parcela do ente empregador e do servidor para posterior destinação ao fundo referente ao RPPS.

b) a reclassificação do passivo em decorrência da emissão de nota de empenho da contribuição patronal.

c) a identificação do crédito disponível para emissão de nota de empenho para pagamento da contribuição patronal

d) o reconhecimento da obrigação referente à contribuição patronal pela ocorrência do fato gerador.

e) a parcela de retenção realizada pelo ente público em relação à contribuição previdenciária de obrigação do servidor.

5. (CESPE/Auditor do Estado/CAGE-RS/2018) A respeito do procedimento contábil relativo ao RPPS, assinale a opção correta.

a) O ente que parcelar débitos com o RPPS deverá escriturar cada pagamento realizado como despesa mensal, independentemente do reconhecimento do passivo patrimonial.

b) O ente federativo que possuir déficit atuarial poderá sanar a obrigação por meio de aportes periódicos, estabelecidos em plano de amortização com essa finalidade.

c) A contabilização orçamentária decorrente da compensação previdenciária entre regimes — por exemplo, um cidadão que migra do regime geral para o próprio — deverá ser feita por seus valores líquidos correspondentes ao valor da transferência financeira de um regime para o outro.

d) A contribuição previdenciária devida pelo servidor e beneficiários — aposentados e pensionistas — deve ser retida pelo ente no momento do pagamento da remuneração ao servidor e registrada contabilmente apenas no momento do repasse ao RPPS.

e) Os encargos sobre contribuições patronais recolhidas fora do prazo receberão lançamentos distintos, se efetuadas em exercício posterior à execução orçamentária ou por meio de restos a pagar.

6. (CESPE/Diretor e vice/SEC-BA/2015) Com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), criado pela Emenda Constitucional n.º 53/2006 e instituído pela Lei n.º 11.494/2007, assinale a opção correta.

a) O FUNDEB recebe recursos de impostos e de desonerações previstos em lei, arrecadados, exclusivamente, de estados e municípios com maior poder

aquisitivo.

b) O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) não contribuem para o FUNDEB, por já terem destinações específicas.

c) A União tem a responsabilidade de repassar recursos para complementar os fundos previstos na composição do FUNDEB às unidades da Federação em que o valor médio ponderado por aluno não atingir o estabelecido nacionalmente.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

d) A finalidade do FUNDEB limita-se a distribuir, com equidade, recursos financeiros a estados, a municípios e ao Distrito Federal para o desenvolvimento do ensino fundamental.

7. (FGV/Analista Judiciário/TJ-BA/2015) Uma entidade do setor público firmou uma parceria público-privada (PPP) para construir e manter postos públicos de acesso à internet, cuja remuneração é de exclusiva responsabilidade da entidade pública. De acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos, é correto afirmar que:

a) trata-se de uma concessão patrocinada;

b) o parceiro privado contratado deverá ser uma Sociedade de Propósito Específico (SPE);

c) a PPP pode ser contratada na modalidade tomada de preços;

d) o prazo do contrato não poderá ser superior a cinco anos;

e) as obrigações pecuniárias do contrato de PPP não poderão ser garantidas mediante vinculação de receitas.

8. (FUNCAB/Analista/MPE-RO/2012) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, na contabilidade governamental, são registrados em:

a) Créditos Fiscais Inscritos ou Dívida Ativa, incluindo os juros e as multas adicionais relativos aos tributos.

b) Contas a Receber ou Dívida Ativa, não incluindo os juros e as multas adicionais.

c) Restos a Pagar ou Créditos Fiscais Inscritos, incluindo os juros e as multas adicionais relativos aos tributos.

d) Créditos Fiscais Inscritos ou Obrigações.

e) Restos a Pagar ou Créditos Fiscais Inscritos, não incluindo os juros e as multas adicionais.

9. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), julgue o item a seguir:

Os impostos e transferências constitucionais legais que compõem a base de cálculo do Fundeb deverão ser registradas contabilmente pelos seus valores líquidos dos valores destinados ao Fundeb.

10. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), julgue o item a seguir:

A contabilização das Parcerias Público-Privadas deve possibilitar a distinção entre os passivos relativos ao ativo da concessão e os passivos relativos à prestação de serviços, tanto sob a ótica patrimonial quanto orçamentária.

11. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), julgue o item a seguir:

A forma de contabilização das Parcerias Público-Privadas impacta os aspectos fiscais estabelecidos no Manual de Demonstrativos Fiscais elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

12. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), julgue o item a seguir:

A mensuração inicial dos ativos de concessão mediante Parcerias Público-Privadas deve ser feita a valor justo, constituindo-se em uma reavaliação.

13. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), julgue o item a seguir:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O valor justo dos ativos da concessão mediante Parcerias Público-Privadas inclui apenas valores referentes aos investimentos, excluindo-se os montantes de outros componentes, operação e manutenção.

14. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes às Parcerias Público-Privadas julgue o item a seguir:

Os aportes de recursos destinados a obras e aquisição de bens reversíveis devem ser classificados orçamentariamente como despesas correntes com aporte de recursos pelo parceiro público em favor do parceiro privado decorrente de contrato de PPP.

15. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes às Operações de Crédito julgue o item a seguir:

Na fase do empenho da despesa orçamentária referente ao pagamento do passivo decorrente da operação de crédito deverá ser realizada a mudança do atributo “Permanente” (P) para o atributo “Financeiro” (F).

16. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) julgue o item a seguir:

O pagamento da contribuição patronal constitui uma receita intraorçamentária para o ente e uma despesa intraorçamentária para o RPPS.

17. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes à Dívida Ativa julgue o item a seguir:

As perdas esperadas referentes à dívida ativa devem ser registradas por meio de uma conta redutora do ativo.

18. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes aos Precatórios em Regime Especial julgue o item a seguir:

Os depósitos em conta especial devem ser realizados a crédito de uma conta especial de propriedade e administrada pelo ente.

19. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes aos Consórcios públicos julgue o item a seguir:

O Termo de Parceria é o instrumento pelo qual os entes da Federação consorciados comprometem-se a transferir recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público, consignados em suas respectivas leis orçamentárias anuais (LOA).

20. (INÉDITA) Acerca dos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP), referentes aos Consórcios públicos julgue o item a seguir:

Os entes da Federação consorciados evidenciarão sua participação no consórcio público em seu balanço patrimonial como Ativo Não Circulante – Investimentos, devidamente atualizado por equivalência patrimonial.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

GABARITO

1.	2.	3.	4.	5.
B	D	C	D	B
6.	7.	8.	9.	10.
C	B	A	Errado	Certo
11.	12.	13.	14.	15.
Errado	Errado	Certo	Errado	Certo
16.	17.	18.	19.	20.
Errado	Certo	Errado	Errado	Errado

RESUMO DA AULA

FUNDEB

→ Nos termos do MCASP, é um **fundo especial, de natureza contábil, de âmbito estadual** (um fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos) e tem como **agente financeiro o Banco do Brasil**.

Composição do Fundeb (2010-2020)		
Estados e DF	20% da arrecadação dos seguintes impostos e transferências recebidas:	▪ ITCD ▪ IPVA ▪ ICMS ▪ Desoneração das Exportações ▪ FPE ▪ Cota-parte do IPI Exportação
Municípios	20% das seguintes transferências recebidas:	▪ Desoneração das Exportações ▪ FPM ▪ Cota-parte do IPI Exportação ▪ Cota-parte do ICMS ▪ Cota-parte do IPVA ▪ Cota-parte do ITR
União	10%, no mínimo, do total dos recursos de impostos e transferências destinados ao fundo	

→ **As receitas que compõem a base de cálculo do Fundeb** (impostos e transferências constitucionais e legais) **deverão ser registradas contabilmente pelos seus valores brutos** (não líquidos dos valores destinados ao Fundeb).

CONCESSÕES

→ **Parceria público-privada (PPP)** é uma modalidade especial de contrato administrativo de concessão de serviço público, com eventual execução de obras ou fornecimento de bens.

	PPP		Concessão Comum
	Concessão Patrocinada	Concessão Administrativa	
Objeto	Concessão de serviços públicos com ou sem obras públicas.	Prestação de Serviços	Concessão de serviços públicos com ou sem obras públicas.
Usuário	Coletividade	Administração Pública	Coletividade
Contraprestação pecuniária	Há	Há	Não há
Repartição de riscos	Há	Há	Não há

→ **A contabilização das PPP deve possibilitar a distinção entre os passivos relativos ao ativo da concessão e os passivos relativos à prestação de serviços, tanto sob a ótica patrimonial quanto orçamentária.**

→ A **forma de contabilização não impacta os aspectos fiscais, que são regulamentados por normativos próprios**.

→ **A mensuração inicial dos ativos da concessão deve ser feita a valor justo**. A mensuração a valor justo não constitui reavaliação. O valor justo dos ativos da concessão inclui apenas valores referentes aos investimentos, excluindo-se os montantes de outros componentes, operação e manutenção.

→ O parceiro privado poderá, desde que estabelecido em contrato, explorar receitas adicionais.

→ **Os aportes de recursos destinados a obras e aquisição de bens reversíveis** → devem ser classificados orçamentariamente como **despesas de capital** com aporte de recursos pelo parceiro público em favor do parceiro privado decorrente de contrato de PPP.

→ **As parcelas das contraprestações referentes às despesas com remuneração do parceiro privado pela prestação dos serviços (concessões patrocinadas)** → devem ser classificadas orçamentariamente como **despesas correntes com subvenções econômicas**, pois na essência representam ajuda financeira.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

→ **As parcelas das contraprestações referentes às despesas com prestação de serviços direta ou indiretamente à Administração Pública (concessões administrativas)** → devem ser classificadas orçamentariamente como **despesas correntes decorrentes de contrato de PPP, exceto subvenções econômicas, aporte e fundo garantidor**

→ **As parcelas das contraprestações referentes às despesas decorrentes da incorporação de bens de capital** → devem ser classificadas orçamentariamente como **despesas de capital decorrentes de contrato de PPP, exceto subvenções econômicas, aporte e fundo garantidor**.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Quadro Síntese - Conceito de Operações de Crédito	
São Operações de Crédito	• Mútuo. • Abertura de crédito. • Emissão e aceite de título. • Aquisição financiada de bens. • Recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços. • Arrendamento mercantil. • Outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. • Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – ARO.
Equiparam-se a Operações de Crédito	• Assunção, reconhecimento ou confissão de dívidas.
Equiparam-se a Operações de Crédito e estão vedados	• A captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, exceto para o responsável tributário quando assim determinado; • O recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação; • A assunção direta de compromisso, a confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; • A assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.

Quadro Síntese - Conceito de Operações de Crédito	
Não são Operações de Crédito (desde que não implique em elevação da dívida consolidada líquida)	• Assunção de obrigação entre pessoas jurídicas (administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes) integrantes do mesmo estado, Distrito Federal ou município. • Parcelamento de débitos preexistentes junto a instituições não financeiras.

→ **A contratação de operações de crédito deve ser evidenciada em contas de controle**.

→ **Na fase do empenho da despesa orçamentária referente ao pagamento do passivo decorrente da operação de crédito deverá ser realizada a mudança do atributo "Permanente" (P) para o atributo "Financeiro" (F)**.

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

→ **O pagamento da contribuição patronal constitui uma despesa intraorçamentária para o ente e uma receita intraorçamentária para o RPPS**.

→ Os aportes de recursos do ente ao RPPS poderão ou não constituir operações intraorçamentárias, a depender de sua natureza específica.

→ A compensação previdenciária entre regimes **não** constitui uma operação intraorçamentária, uma vez que as entidades pertencem a orçamentos distintos, com exceção da compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o RPPS da União.

Dívida Ativa

→ A **competência para a gestão administrativa e judicial da dívida ativa é da Advocacia Geral da União (AGU), sendo a dívida ativa tributária gerida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais geridas pela Procuradoria-Geral Federal**.

→ A **inscrição do crédito em dívida ativa configura fato contábil permutativo**, pois não altera o valor do patrimônio líquido do ente público.

→ O **órgão ou entidade de origem do crédito deve encaminhar para inscrição o valor do principal acrescido de atualização monetária, juros, multas e outros encargos moratórios até a data do encaminhamento**.

→ A baixa da Dívida Ativa pode ocorrer por:

a. recebimento em espécie, bens ou direitos;

b. abatimento ou anistia, mediante previsão legal;

c. cancelamento administrativo ou judicial da inscrição; ou

d. compensação de créditos inscritos em dívida ativa com créditos contra a Fazenda Pública, mediante previsão legal.

→ As perdas esperadas referentes à dívida ativa devem ser registradas por meio de uma **conta redutora do ativo**.

→ O ajuste para perdas deverá ser registrado no ativo em contrapartida a uma variação patrimonial diminutiva (VPD).

→ O valor do ajuste para perdas deve ser **revisto ao menos anualmente**, para fins de elaboração das demonstrações contábeis.

PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL

→ Precatórios são requisições de pagamento contra a Fazenda Pública decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, disciplinados pelo art. 100 da CF/88.

→ Os depósitos em conta especial devem ser realizados a crédito de uma **conta especial de propriedade do ente, porém administrada pelo Tribunal de Justiça**, conforme o § 4º do art. 97 do ADCT.

CONSÓRCIOS PÚBLICOS

→ Consórcios públicos são parcerias formadas por dois ou mais entes da Federação para a **gestão associada de serviços públicos**, bem como para a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

→ O **contrato de rateio** é o instrumento pelo qual os entes da Federação consorciados comprometem-se a transferir recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público, consignados em suas respectivas leis orçamentárias anuais (LOA).

→ O consórcio público deverá elaborar o seu próprio documento orçamentário, entendendo-se esse como sendo um instrumento não legislativo que dispõe sobre a previsão de receitas e despesas

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

necessárias à consecução dos fins do consórcio público, inclusive as relativas ao contrato de rateio, aprovado pelos entes consorciados.

→ **É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito**.

→ Na data de elaboração das demonstrações contábeis, os entes consorciados reconhecem no ativo suas parcelas correspondentes ao patrimônio líquido do consórcio, utilizando a **metodologia de apropriação proporcional patrimonial**. Para utilização dessa metodologia, as participações no consórcio público são precificadas por cotas de participação, valoradas conforme a relação "Patrimônio Líquido/Número Total de Cotas". Sempre que houver alteração em um dos elementos da relação, (patrimônio líquido ou número total de cotas) a valoração deve ser revista e os eventuais ajustes, reconhecidos no resultado.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.